



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi - Vendredi - 26-29 joumada II 1410 - 23-26 janvier 1990

133^e année

N° 6

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE

**BAREME
DE CALCUL DE L'IMPOT
SUR LES SALAIRES**

1990

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un sous-directeur.....	103
Arrêté du Premier ministre du 9 janvier 1990 portant délégation de signature.....	103

Ministère de la Justice

Mouvement dans le corps de la magistrature.....	103
Révocation d'un huissier notaire.....	104
Démission d'un notaire.....	104

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 90-152 du 9 janvier 1990 portant publication de l'accord conclu entre la République tunisienne et le Royaume d'Espagne dans le domaine du transport maritime.....	104
---	-----

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 90-153 du 16 janvier 1990 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis des parcelles de terrain sises à Tunis nécessaires à l'aménagement de la zone de la Saïda Manoubia.....	106
Décret n° 90-154 du 16 janvier 1990 déclarant d'utilité publique les travaux de revêtement des chaussées des rues dans la commune de Sfax.....	107
Nomination d'un secrétaire général de municipalité.....	108
Cessation de fonctions d'un secrétaire général de municipalité.....	108
Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 janvier 1990 portant création de deux arrondissements communaux dans le périmètre communal de Bouargoub, gouvernorat de Nabeul.....	108
Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 relatif au transfert du siège de la commune de Skhira du gouvernorat de Sfax.....	109

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 fixant les secteurs de certaines délégations.....	109
Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 janvier 1990 relatif à la création d'un établissement public relevant de la commune de Tunis dénommé : l'Agence municipale de gestion	110
Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création de l'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets, relevant de la commune de Tunis	110
Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création d'une régie communale chargée de l'exploitation du parc zoologique de Tunis	110
Ministère du Plan et des Finances	
Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 janvier 1990 fixant les taux et les modalités de paiement des rémunérations sur les transactions boursières et autres opérations accomplies par la bourse des valeurs mobilières	111
Arrêté du ministre du plan et des finances du 18 janvier 1990 fixant le statut des intermédiaires en bourse	112
Arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 fixant les taux d'amortissements linéaires et la valeur des biens immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral.....	115
Approbation des statuts de la mutuelle de la société nationale de motoculture	115
Création de recettes des finances	116
Ministère de l'Economie Nationale	
Décret n° 90-158 du 16 janvier 1990 modifiant le décret n° 73-637 du 11 décembre 1973 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations.....	116
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 90-159 du 9 janvier 1990 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la promotion de la défense des cultures au titre de la campagne 1988-1989	117
Décrets n° 90-160 et 161 du 12 janvier 1990 portant attribution des terres collectives à titre privé	117
Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 20 juin 1974 relatif à l'exercice de la pêche sous-marine de plaisance.....	118
Création d'associations d'intérêt collectif	118
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Arrêtés des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 9 janvier 1990 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la « Médina » de Sfax et de la zone « Sahloul » gouvernorat de Sousse.....	119
Ministère des Communications	
Arrêté du ministre des communications du 12 janvier 1990 portant création d'un service de télécopie publique « Postfax »	119
Création d'une recette postale.....	120
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public.....	120
Nomination du directeur de l'institut supérieur de la civilisation islamique	120
Ministère de la Culture et de l'Information	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition.....	120
Ministère de la Santé Publique	
Situation administrative du directeur de l'unité de coopération technique.....	120
Maintien de professeurs hospitalo-universitaires en activité dans le secteur public.....	120
Avis et Communications	
Ministère du Plan et des finances	
Règlement général de la bourse des valeurs mobilières	121

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

NOMINATION

Par décret n° 90-150 du 16 janvier 1990 :

Monsieur Béchir Hajri bibliothécaire est chargé des fonctions de sous-directeur de la documentation, des statistiques et de l'informatique, au conseil économique et social.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 9 janvier 1990, portant délégation de signature.

Le Premier ministre

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970 portant organisation des services du Premier ministre;

Vu le décret du 71-133 du 10 avril 1971 portant réorganisation des services du Premier ministre;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article premier;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1990 chargeant Monsieur Béchir Chouchane, administrateur conseiller, des fonctions de directeur par intérim des affaires administratives et financières au Premier ministre;

Arrête :

Article premier. — En application des dispositions de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Chouchane, directeur par intérim des affaires administratives et financières au Premier ministre, est autorisé à signer par délégation du Premier ministre tous les actes relevant de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Béchir Chouchane est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux (2) du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 janvier 1990

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DE LA JUSTICE

MAGISTRATURE

Par décret n° 90-151 du 15 janvier 1990 :

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Magistrats de troisième grade

A compter du 2 janvier 1990

Messieurs :

Ahmed Ezzine Barhoumi, procureur général près de la cour d'appel du Kef, président de chambre à la cour de cassation.

Mohamed Ben Saïd Ellejmi, conseiller à la cour de cassation, procureur général près la cour d'appel du Kef.

Bacha Bajar, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Gabès.

Hamouda Saïda, conseiller à la cour de cassation, procureur de la République près du tribunal de première instance de Gafsa.

Hamouda Lahouar, procureur de la République près du tribunal de première instance de Gafsa, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Ben Lagha, vice-président au tribunal de première instance du Kef.

Conseiller à la cour de cassation

Magistrats de deuxième grade

A compter du 2 janvier 1990

Messieurs :

Mongi Damak, vice président au tribunal de première instance de Bizerte, vice président au tribunal de première instance de Gabès.

Mohamed Ben Ali Habib, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice-président au tribunal de première instance de Médenine.

Magistrats de premier grade

A compter du 1er octobre 1989

Latifa Manai, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance du Kef.

A compter du 23 octobre 1989

Messieurs :

Khélil Bouhlef, juge suppléant au tribunal de première instance de Kasserine, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Fethi Y. Niaoui, juge suppléant au tribunal de première instance de Sfax, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

A compter du 1er novembre 1989 :

Souad Maâmar, juge au tribunal de première instance de Béja, juge au tribunal de première instance de Tunis.

A compter du 2 janvier 1990 :

Saloua Tamallah, juge suppléante au tribunal de première instance de Grombalia, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Mahmoud Tahar, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kébili, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Souad Maâmar, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Grombalia.

Habib El Euch, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax.

Habib Selmi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kébili, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Mokhtar Missaoui, juge suppléant chargé de fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kasserine, juge suppléant chargé des

fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kébili.

A compter du 1er février 1990 :

Béchir Barouni, juge au tribunal de première instance de Médénine, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kébili.

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice du 29 décembre 1989 :

Monsieur Mohamed Ben Boubaker Nagatti, huissier-notaire à Tunis, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice du 16 janvier 1990 :

La démission de Monsieur Salem Ben Ahmed Boulaâres, notaire à Rohia, circonscription du tribunal de première instance de Siliana, est acceptée.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

ACCORD

Décret n° 90-152 du 9 janvier 1990 portant publication de l'accord conclu entre la République tunisienne et le royaume d'Espagne dans le domaine du transport maritime.

Le Président de la République :

Vu la loi n° 88-21 du 13 avril 1988 relative à la ratification de l'Accord conclu entre la République tunisienne et le royaume d'Espagne dans le domaine du transport maritime;

Sur proposition du ministre des affaires étrangères;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale;

Vu l'avis du ministre du transport;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Est publié au Journal Officiel de la République tunisienne en annexe au présent décret, l'accord entre la République tunisienne et le Royaume d'Espagne relatif au transport maritime, conclu à Madrid, le 4 mars 1985.

Art. 2. — Les ministres des affaires étrangères, de l'économie nationale et du transport, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 janvier 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET L'ESPAGNE RELATIF AU TRANSPORT MARITIME

La République tunisienne et l'Espagne;

Désireux de favoriser le développement des transports maritimes entre les deux pays, et de renforcer dans la plus large mesure possible la coopération dans ce domaine;

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier. — Objet :

Le présent accord a notamment pour objet :

— de contribuer, de manière générale, au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays;

— de favoriser l'organisation des relations maritimes entre la Tunisie et l'Espagne;

— d'assurer une meilleure coordination du trafic;

— de prévenir toutes mesures de nature à porter préjudice au développement des transports maritimes;

Art. 2. — Définitions.

Pour l'application du présent accord et de ses annexes :

1) par le terme «Autorité Maritime Compétente», il faut entendre le ministère chargé de la marine marchande et les fonctionnaires d'autorités auxquels il est susceptible de déléguer tout ou partie de ses attributions;

2) Par le terme «Entreprise désignée», il faut entendre toute compagnie maritime qui remplit les conditions suivantes :

a) appartenir effectivement aux intérêts publics et/ou privés de l'une des parties;

b) avoir son siège social sur le territoire national;

c) être reconnue comme telle par l'autorité maritime compétente.

3) Par le terme «Navire de la Partie Contractante», il faut entendre tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation;

4) Par le terme «Navire Exploité par les Entreprises désignées d'une partie contractante», il faut entendre tout navire de la partie contractante ainsi que tout navire affrété par ses entreprises désignées;

5) Par le terme «Membre de l'Equipe du Navire», il faut entendre le capitaine et toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire à l'exploitation, à la conduite et à l'entretien du navire et figurant au rôle de l'équipage.

Art. 3. — Etendu de l'accord.

Cet accord n'est pas applicable aux :

— navires au service exclusif des forces armées;

— navire de recherche hydrographique, océanographique et scientifique;

— bateaux de pêche;

Sont aussi exclus du présent accord :

— les activités relevant du cabotage national, la navigation intérieure, le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance en mer, tout service maritime des ports, des rades et des plages, ainsi que toutes autres activités réservées au pavillon national conformément à la législation nationale de chacune des parties contractantes.

Art. 4. — Nationalité des navires et documents de bord.

1) Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie établie par les documents se trouvant à bord de ses navires et délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.

2) Les autres documents de bord émis ou reconnus par une des parties contractantes sont également reconnus par l'autre partie.

3) Les taxes et droits portuaires perçus sur les navires seront calculés sur la base des données mentionnées dans les documents de bord.

Art. 5. — Traitement des navires dans les ports.

1) Chacune des parties contractantes assure, dans ses ports, aux navires de l'autre partie, le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, la liberté d'entrée, de séjour et de sortie, l'utilisation de toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises.

Cette disposition vise notamment l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.

2) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations, activités et transports légalement réservés par chacune des parties contractantes.

Art. 6. — Evénement de mer.

1) Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière accordent aux membres de l'équipage et aux passagers, ainsi qu'au navire et à sa cargaison, les mêmes protection et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.

En outre, elles informent l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'autre partie contractante afin qu'il assume les fonctions qui lui reviennent.

2) Si un navire de l'une des parties contractantes a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane pour autant qu'elles ne soient pas livrées à la consommation ou utilisées sur place.

3) Si l'événement de mer survenu dans les eaux sous juridiction nationale d'une des deux parties, entraîne une enquête nautique, l'autorité maritime compétente tiendra informée et transmettra ses conclusions à l'autorité maritime de l'autre partie.

Art. 7. — Documents d'identité des marins :

1) Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie et accorde aux titulaires de ces documents, les droits prévus à l'article 8 et aux conditions qui y sont stipulées.

2) Les dits documents d'identité sont, en ce qui concerne la République tunisienne : le livret professionnel des gens de mer; et en ce qui concerne l'Espagne : La Carta d'Identité Professionnel Maritime ou le Livret d'Inscription Maritime, ou tout autre document d'identité établi conformément à la convention n° 108 de l'O.I.T.

Art. 8. — Droits reconnus aux marins titulaires des documents d'identité :

1) Les personnes titulaires des documents d'identité émis par l'une des parties contractantes, et visées à l'article 7 sont autorisées quelque soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer

sur le territoire de l'autre partie contractante ou à transiter par ce territoire, en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d'un autre navire, à retourner dans leurs pays, ou à voyager pour toutes autres fins moyennant l'approbation préalable des autorités de cette autre partie contractante.

2) Dans tous les cas cités au paragraphe précédent, les documents d'identité doivent être revêtus du visa de l'autre partie contractante.

Ce visa est délivré dans les délais les plus brefs.

3) Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité visé au précédent paragraphe est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou d'autres motifs reconnus valables par les autorités compétentes, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse séjourner sur son territoire, et qu'il puisse, par n'importe quel moyen de transport, soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.

4) Les personnes titulaires des documents d'identité visés à l'article 7 qui ne possèdent pas la nationalité d'une des parties contractantes recevront les visas d'entrée, ou de transit requis pour le territoire de l'autre partie contractante, à condition que la réadmission sur le territoire de la partie contractante qui a délivré le document d'identité soit garantie.

5) Les parties contractantes se réservent le droit d'introduire l'entrée de leur territoire respectif aux personnes titulaires des documents d'identité des marins sus-mentionnés, qu'elles jugeraient indésirables.

Art. 9. — Jugement des membres de l'équipage.

1) Les deux parties contractantes, ayant adhéré à la convention de Vienne sur les relations consulaires, conviennent de se référer à ladite convention ainsi qu'à toute autre convention bilatérale dans le cas où un membre de l'équipage d'un navire de l'une des parties contractantes commettrait un délit à bord de ce navire lors de son séjour dans les eaux territoriales de l'autre partie contractante.

2) Toutefois, les dispositions prévues au paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux cas énoncés ci-après :

a) le délit menace la sécurité et l'ordre public de l'Etat de résidence;

b) le délit est commis contre une personne étrangère à l'équipage ou ressortissante de l'Etat où se trouve le navire;

c) les conséquences du délit s'étendent à l'Etat de résidence;

d) le jugement est nécessaire pour lutter contre le trafic des stupéfiants et des armes.

Art. 10. — Trafic de lignes.

1) En ce qui concerne le transport par lignes régulières des passagers et des marchandises entre les deux pays, quelque soient les ports d'embarquement et de débarquement, les parties contractantes s'accordent à appliquer le principe d'une répartition des cargaisons entre elles sur la base de la stricte égalité en droit :

— la part du trafic sus-indiqué, réservée aux entreprises désignées de chacune des parties contractantes sera au moins égale, en volume et en valeur du frêt à 40%;

— les armements tiers ne pouvant intervenir au maximum que dans la proportion de 20%;

2) En vue de garantir une participation équitable au trafic; chacune des deux parties prendra — dans le cadre de sa législation nationale — et sans préjudice de ses engagements sur le plan international, des dispositions nécessaires pour assurer le respect effectif des stipulations du présent accord.

3) les deux gouvernements pourront intervenir d'office, en cas de perturbation du marché de transport, ou de dumping pratiqué par certains armements occasionnels.

Art. 11. — Taux de frêt.

Les tarifs et conditions de transport devront être approuvés par les autorités maritimes compétentes des deux parties contractantes.

Art. 12. — Autres trafics.

Pour tout trafic autre que par lignes régulières, les deux parties contractantes favoriseront une participation significative et équilibrée de leurs entreprises maritimes reconnues comme telle par les autorités compétentes et ce, sans préjudice de leurs engagements sur le plan international.

Art. 13. — Règles et modalités.

Les règles et modalités d'application des dispositions des articles 10, 11 et 12 seront fixées d'un commun accord par le comité mixte maritime défini à l'article 16.

Art. 14. — Privilège de pavillon.

Le présent accord préserve la législation existante de chacun des deux pays en matière de privilège de pavillon.

Les deux parties contractantes établiront une liste des marchandises exclues de l'application du présent accord.

Art. 15. — Représentation des entreprises désignées.

1) Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes ont le droit de maintenir sur le territoire de l'autre partie contractante les services indispensables à son activité, sous réserve de l'observation de la réglementation en vigueur de cette dernière partie.

2) Dans le cas où les entreprises désignées de l'une des deux parties contractantes, renoncent à l'utilisation du droit spécifié au paragraphe précédent, elles peuvent charger de ces travaux toute entreprise désignée et/ou autorisée par l'autre partie contractante conformément à la réglementation en vigueur de cette dernière.

Art. 16. — Comité mixte maritime.

Aux fins de la mise en application du présent Accord, il est créé un comité mixte maritime composé de représentants des deux parties contractantes.

Ce comité est compétent pour traiter toutes les questions pouvant résulter de l'application du présent accord. Il se réunit chaque année, alternativement dans l'un ou l'autre pays, en session ordinaire et extraordinaire dans le pays qui en aura fait la demande, dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette demande.

Art. 17. — Coopération entre les administrations maritimes.

Les deux parties contractantes établiront les conditions nécessaires afin de faciliter l'échange de stages d'informations, de perfectionnement ou de formation dans les services administratifs de l'autre partie contractante.

— elles s'engagent également à procéder à des échanges d'information, de documents et de statistiques périodiques ou autres.

Art. 18. — Coopération technique et commerciale.

Les parties contractantes favoriseront le développement d'une étroite coopération dans les domaines :

— de la construction, réparation navale;

— de la construction et l'exploitation des ports maritimes;
— de l'exploitation des navires et le développement de leurs flottes de commerce;
— le recours de préférence à l'affrètement des navires des deux parties.

Art. 19. — Formation.

Les parties contractantes faciliteront l'accès de leurs ressortissants aux entreprises et institutions de transport maritime et d'exploitation portuaire pour les besoins de la formation professionnelle.

Art. 20. — Révision.

Le présent accord peut être révisé d'un commun accord à la demande de l'une des parties contractantes, les amendements ainsi établis devront être approuvés conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque partie contractante. Ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques.

Art. 21. — Règlement du différend.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé par entente directe entre les autorités maritimes compétentes des deux parties contractantes.

Dans le cas où les autorités maritimes compétentes ne parviendraient pas à un accord, le différend sera réglé par voie de négociations diplomatiques.

Pendant les négociations, les dispositions du présent accord seront appliquées sans changement.

Art. 22. — Dénonciation de l'accord.

Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord, la dénonciation aura effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.

Art. 23. — Entrée en vigueur de l'accord.

Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature et entreront définitivement en vigueur dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités exigées par leurs législations respectives.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent accord.

Fait à Madrid le 4 mars 1985.

En deux exemplaires en langue arabe, espagnole et française, chacune des textes faisant également foi.

En cas de divergence dans l'interprétation; le texte français prévaudra.

Pour la République tunisienne

Pour l'Espagne

MINISTRE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 90-153 du 16 janvier 1990 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis des parcelles de terrain sises à Tunis nécessaires à l'aménagement de la zone de la Saïda Manoubia.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 30 août 1858 portant création de la commune de Tunis;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 7 mars 1983;

Vu l'avis du ministère de l'intérieur et du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Considérant que les formalités prévues à l'article 11 de loi sus-visée n° 76-85 du 11 août 1976 ont été accomplies;

Décète :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis, les parcelles de terrain sises à Tunis, nécessaires à l'aménagement de la zone de la Saïda Manoubia indiquées sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de la propriété	N° du T.F.	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Mazagran	40197 Tunis S2 (Parcelle n° 5)	3811m2	1) Abderrazak Ben Belgacem Ben Ahmed Belhadj Miloud; 2) Ezzeddine Jemel
2	Melzouleika	3751 Tunis (Parcelle n° 3)	263m2	1) Abderrazak Ben Belgacem, Ben Ahmed Belhadj Miloud; 2) Mohamed Taieb; 3) Mohamed Ben Abdelwaheb; 4) Zeineb; 5) Mohamed Abdessattar; 6) Mohamed Abdellatif; fils de Mohamed Ben Taieb Khouja El Khil; 7) Mustapha Kamel; 8) Noureddine; 9) Chérifa; 10) Kmar, enfant de Mohamed Ben Mustapha Ben Tourkia 11) Abderrahmane; 12) Habiba; 13) Latifa fils de Mohamed Laroussi Essolani 14) Jamila Bent Mokhtar Ben Ahmed El-Kéfi 15) Lotfi; 16) Kamel fils de Abdelkérime Ben Mohamed Laroussi Essolani
3	Ardh Habiba	47128 (parcelles 2 et 3)	657m2	1) Mohamed Ben Abdessalem Ben Mohamed Abbassi; 2) Fatma Bent Hassen Ben Mohamed Ben Ahmed Tounsi

Art. 2. — Sont également expropriées tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent et pourraient grever les dites parcelles de terrains sus-visées.

Art. 3. — Le Président de la commune de Tunis est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 16 janvier 1990.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

UTILITE PUBLIQUE

Décret n° 90-154 du 16 janvier 1990 déclarant d'utilité publique, les travaux de revêtement des chaussées des rues dans la commune de Sfax.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant loi organique des communes;

Vu le décret du 31 janvier 1887, relatif à la contribution des propriétaires riverains aux dépenses de premier établissement aux grosses réparations des rues, égouts et trottoirs dans les communes, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu le décret du 18 avril 1890, réglementant la mise en recouvrement des rôles des riverains dans la contribution à la charge des propriétaires riverains dans la commune de Tunis, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret du 31 mars 1955;

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 1989;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de revêtement de chaussées des rues dans les arrondissements suivants de la commune de Sfax.

Arrondissement de la Médina :

Rue Constantine
Rue reliant rue Constantine et rue Mauritanie
Rue reliant rue Arrouj et rue Mauritanie
Rue limitrophe à la SONEDE-Sfax
Rue reliant rue Housine Bouzaiane et rue Nouakchott
Rue derrière la SNIT
Rue Khaled Ibn Walid
Rues dans la zone Madagascar reliant deux rues goudronnées.

Arrondissement El Bustan :

Prolongement de la rue Ahmed Bayram desservant l'entrée arrière de l'école 5 Août n° 34
Rue 102 reliant avenue 5 août et route de Tunis et ses bretelles

Rue 231 limitrophe à la pharmacie Gargouri-Moulerville
Continuation d'une rue derrière l'école Bejjar-route de Mahdia
Continuation zenket Ben Romdhane et ses bretelles
Impasse n° 12 dans l'avenue El Bustan
Rue 5014 et ses bretelles dans la Cité de compensation à la route de Saltania
Rues reliant avenues Jamel Eddine Afghani et 13 août
Rue Ezzahra, longueur 200m El Bustan
3 impasses secondaires, à zenket Ben Romdhane, route de Mahdia
Tronçons de rues dans Houmet El Amine, à la cité de compensation
Rue reliant Houmet El Amine et route Mahdia
Tronçons de rues à la Cité Jardins
Zenket Hayet sise à la route de Mahdia

Arrondissement Sfax-Nord :

Bretelles des rues Taktak, la radio, Ibn Hani, Ibn Ziad, Ichbilila, 5100 et 5098
Zenket Faki et ses bretelles rue 301 jusqu'à zenket Chichma
Zenket Hjar, Khodra, Kharrat et leurs bretelles, routes de Tunis
L'ancienne route Kaïd M'Hammed
Zenket et ses bretelles, route de Tunis, Merkez Bouassida à côté du lycée
Zenket Masmoudi et ses bretelles reliant route Ténior et Kaïed M'Hammed

Arrondissement Sidi Mansour :

Route Habbana et ses bretelles à partir du km 6
Rues à la Cité Nadhour
Dernier tronçon de zenket Zitouna à la cité Hana 2 passant par zenket Annabi
Zenket Loulou et ses bretelles à la route de Mahdia
Rues à al Cité Chaker, route de Mahdia
Zenket Abdelkéfi, route Habbana
Rues à la cité Sidi Mansour km 12

Arrondissement Cité El Habib :

Elargissement de la ceinture principale à la cité El Habib, renouvellement de sa couche superficielle et établissement des trottoirs

Arrondissement R'Bat :

Zenket Fourati et ses bretelles
Zenket Mezghanni et ses bretelles
Rue 407 et ses bretelles
Rue 123 et ses bretelles
Zenket Fendri
Zenket Chaâbouni
Rue sise à Bouret Siala

Arrondissement Merkez Chaker :

Rues à la route El Ain km 1 derrière l'hôpital universitaire, y compris rue 169
Zenket Trigui, sise au Sud de zenket Marrakchi

Zenket Ghorbal reliant routes El Ain et Menzel Chaker
 Zenket Hassayri reliant routes El Ain et Menzel Chaker
 Zenket Ben Ayed reliant routes El Ain et Menzel Chaker
 Zenket Touta (Hachicha) reliant routes El Ain et Menzel Chaker
 Zenket El Ircha reliant routes El Ain et Menzel Chaker
 Zenket Drira, sise à route El Ain
 Rues sises à Bouret Ouali et Rekik
 Rue Hira sise à route Menzel Chaker
 Zenket Zahaf sise à route Menzel Chaker
 Zenket Mallek sise à la route Menzel Chaker
 Zenket El Khabou sise à la route Menzel Chaker
 Dernier tronçon de zenket Kanzoul
 Zenket Kanoun sise à la route Menzel Chaker
 Zenket Burnous reliant routes Menzel Chaker et Oued Chaâbouni
 Zenket Jedida sise à la route Menzel Chaker
 Bretelles de Zenket M'Hiri sises à la route de Menzel Chaker
 Zenket Jebbana et ses bretelles
 Dernier tronçon de zenket Ettahrir route El Ain
 Zenket Oulha reliant routes El Ain et Menzel Chaker
 Rues sises à la cité Halou route de l'Aérodrome
 Rues de la Cité Aguarba.

Art. 2. — La contribution mise à la charge des propriétaires riverains au titre de la participation au montant des travaux sus-visés sera fixée et fera l'objet de rôles de recouvrement établis conformément à la législation en vigueur.

Art. 3. — Le président de la commune de Sfax est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 16 janvier 1990.

p. le Président de la République
 et par délégation
 Le Premier ministre
 HAMED KAROUI

NOMINATION

Par décret n° 90-155 du 16 janvier 1990 :

Monsieur Khélifa Ben Nasr, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Mateur à compter du 1^{er} novembre 1989.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 90-156 du 16 janvier 1990 :

Monsieur Ferid El Kadhi, administrateur général, est déchargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Jerba Houmt-Souk à compter du 21 décembre 1989.

ARRONDISSEMENTS COMMUNAUX

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 janvier 1990 portant création de deux arrondissements communaux dans le périmètre communal de Bouargoub, gouvernement de Nabeul.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret du 23 avril 1980 portant création de la commune de Bouargoub ;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975 fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil municipal de Bouargoub en date du 26 février 1988.

Arrête :

Article premier. — Sont créés dans le périmètre de la commune de Bouargoub deux arrondissements municipaux :

1) Arrondissement Sidi Daher.

2) Arrondissement Belli.

Art. 2. — Les limites territoriales de ces deux arrondissements représentées sur le plan annexé au présent arrêté sont définies comme suit :

Arrondissement Sidi Daher :

Le territoire de l'arrondissement Sidi Daher est délimité par une ligne polygonale fermée : C, D, E, F, L, M, N, O, P, Q, U, M, C indiquée en rouge sur le plan annexé et définie comme suit :

Du point C situé sur la piste oued El Merja, la limite suit la piste agricole Ben Aoun jusqu'au point D situé - son intersection avec l'avenue 7 novembre de Sidi Daher.

Du point D la limite suit la piste agricole El Majdoub jusqu'au point E situé à son intersection avec la nouvelle route vers Hammamet.

Du point E la limite suit la nouvelle route de Hammamet jusqu'au point F situé à son intersection avec la route MC27.

Du point F la limite suit la route MC27 jusqu'au point L situé à son intersection avec l'oued Belli El Merja.

Du point L la limite suit l'oued El Merja jusqu'au point M situé à son intersection avec la route Sidi Dhaher.

Du point M la limite suit la route Sidi Dhaher vers Bouargoub jusqu'au point N situé à son intersection avec la piste Merjet El Borj.

Du point N la limite suit la piste agricole Merjet El Borj jusqu'au point O situé à son intersection avec la piste agricole M'sali.

Du point O la limite suit la piste agricole M'sali jusqu'au point P situé à son intersection avec la route GP1 (Tunis-Sousse).

Du point P la limite suit la route GP1 (Tunis-Sousse) jusqu'au point U situé à son intersection avec la route Sidi Daher en passant par le point Q.

Du point U la limite suit la route Sidi Daher jusqu'au point M en passant par le point N.

Du point M la limite suit la piste Oued El Merja jusqu'au point C, point de départ.

Arrondissement Belli :

Le territoire de l'arrondissement Belli est délimité par une ligne polygonale fermée : G, H, I, J, K, G indiquée en vert sur le plan annexé et définie comme suit :

Du point G situé à l'intersection de la route MC27 avec la piste agricole El Kharrouba Ben Fadhel, la limite suit cette dernière jusqu'au point H situé à son intersection avec la piste agricole Bourbiâa.

Du point H la limite suit la piste Bourbiâa jusqu'au point I situé à son intersection avec la route Beni Khalled n° 599.

Du point I la limite suit la route Beni Khalled n° 599 jusqu'au point J situé à son intersection avec l'oued Bourbiâa.

Du point J la limite suit l'oued Bourbiâa puis l'oued Jedida jusqu'au point K situé à son intersection avec la route MC27 (Turki-Nabeul).

Du point K la limite suit la route MC27 en passant par le point L situé à son intersection avec l'oued Belli jusqu'au point G point de départ.

Art. 3. — Le président de la commune de Bouargoub est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 3 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
 CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
 HAMED KAROUI

TRANSFERT DU SIEGE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 relatif au transfert du siège de la commune de Skhira du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'intérieur :

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes, et notamment son article 5 ;

Vu le décret du 6 avril 1985 portant création de la commune de Skhira ;

Vu la délibération du conseil municipal de Skhira en date du 17 novembre 1989.

Arrête :

Article premier. — La commune de Skhira est autorisée à transférer son siège de l'avenue Béchir El Mehedbi à l'avenue Habib Bourguiba.

Art. 2. — Le président de la commune de Skhira est chargé de l'exécution de cet arrêté dès sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

DELIMITATION TERRITORIALE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 fixant les secteurs des délégations de Tataouine d'Es-Smar et de Bir Lahmar du gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'intérieur :

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Tataouine.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Tataouine d'Es-Smar et de Bir Lahmar du gouvernorat de Tataouine comme suit :

Gouvernorat de Tataouine.

Délégation de Tataouine 25 secteurs à savoir : Tataouine 1, Tataouine 2, Tataouine 3, Tataouine 4, Tataouine 5, Tataouine 6, Gharghar, Er-Rogba, cité El Bar, Ksar El Moukbala, Télélt, Oued El Ghar, Gattoufa, Khatma, Ajej, Ez-Zahra, Kalâa est, Kalâa ouest, Maztouria nord, Maztouria sud, El Mesreb, Bir Etthalathine, Douiret, Chénini et Ras El Ouedi.

Délégation d'Es-Smar 8 secteurs à savoir : Kerchaoue, Es-Smar, El Gheriani, Er-Rahache, El Mourra, Ksar Aoun, Ksar M'hira et Béni M'hira est.

Délégation de Bir Lahmar 5 secteurs à savoir : Bir Lahmar est, Bir Lahmar ouest, El Argoub, Grager et El Médina.

Art. 2. — Le gouverneur de Tataouine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 fixant les secteurs de la délégation d'El Mida du gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'intérieur :

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Nabeul.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne la délégation d'El Mida du gouvernorat de Nabeul comme suit :

Gouvernorat de Nabeul.

Délégation d'El Mida 6 secteurs à savoir : Tafloun, El Mida, Fartouna, Lobna, Om Dhouil et El Guerchine.

Art. 2. — Le gouverneur de Nabeul est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 fixant les secteurs de la délégation de Sidi El Heni du gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'intérieur :

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Sousse.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne la délégation de Sidi El Heni du gouvernorat de Sousse comme suit :

Gouvernorat de Sousse.

Délégation de Sidi El Heni 6 secteurs à savoir : Sidi El Heni centre, Sidi El Heni sud, Sidi El Heni ouest, Kroussia ouest, Kroussia centre et Ouled Belhani.

Art. 2. — Le gouverneur de Sousse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 janvier 1990 fixant les secteurs de la délégation de Bizerte nord du gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Bizerte.

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans la délégation de Bizerte nord du gouvernorat de Bizerte un nouveau secteur portant le nom de secteur de Habib Haddad.

Art. 2. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié, en ce qui concerne la délégation de Bizerte nord du gouvernorat de Bizerte, comme suit :

Gouvernorat de Bizerte.

Délégation de Bizerte nord 9 secteurs à savoir : Hassen Nouri, Habib Bougatfa, El Korniche, la Médina, El Kanel, Aïn Marièm, Habib Haddad, El Mouâtamar et l'Ile de la Gualite.

Art. 3. — Le gouverneur de Bizerte est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 janvier 1990 relatif à la création d'un établissement public relevant de la commune de Tunis dénommé : L'Agence municipale de gestion.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu l'article 150 de la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-53 du 25 avril 1985 ;

Vu le décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 fixant le régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique ;

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis dans sa séance du 25 avril 1989 ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Arrête :

Article premier. — La commune de Tunis est autorisée à créer un établissement public communal à caractère économique dénommé « L'agence municipale de gestion » et dont le siège est à Tunis.

Art. 2. — L'agence visée à l'article premier de cet arrêté, a pour mission de gérer les biens communaux dont l'exploitation lui serait confiée par la commune en vertu de conventions établies entre les deux parties.

Art. 3. — L'agence municipale est soumise, en ce qui concerne son régime administratif et financier aux dispositions du décret sus-visé n° 89-242 du 31 janvier 1989.

Art. 4. — Le président de la commune de Tunis est chargé de l'exécution de cet arrêté qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création de l'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets, relevant de la commune de Tunis.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu l'article 150 de la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-53 du 25 avril 1985 ;

Vu le décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 fixant le régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique ;

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis dans sa séance du 21 juillet 1989 ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Arrête :

Article premier. — La commune de Tunis est autorisée à créer un établissement public communal à caractère économique dénommé « Agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets » et dont le siège est à Tunis.

Art. 2. — Il est confié à l'agence visée à l'article premier du présent arrêté, la mission de créer des décharges contrôlées, de veiller à leur gestion et de créer des unités de traitement des ordures.

Art. 3. — L'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets est soumise, en ce qui concerne son régime administratif et financier aux dispositions du décret sus-visé n° 89-242 du 31 janvier 1989.

Art. 4. — Le président de la commune de Tunis est chargé de l'exécution de cet arrêté qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

REGIE COMMUNALE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création d'une régie communale chargée de l'exploitation du

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985, et notamment ses articles 144 à 149 ;

Vu le décret n° 89-222 du 27 janvier 1989 fixant le régime administratif et financier des régies communales;

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis dans sa séance du 27 avril 1989;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Arrête :

Article premier. — La commune de Tunis est autorisée à créer une régie communale dotée d'un budget autonome rattaché pour ordre au budget de la commune de Tunis et chargée de l'exploitation du parc zoologique de Tunis.

Art. 2. — La régie communale de l'exploitation du parc zoologique est soumise, en ce qui concerne son régime administra-

tif et financier aux dispositions du décret sus-visé n° 89-222 du 27 janvier 1989.

Art. 3. — Le président de la commune de Tunis est chargé de l'exécution de cet arrêté qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 17 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

REMUNERATION

Arrêté du ministre du plan et des finances du 8 janvier 1990 fixant les taux et les modalités de paiement des rémunérations sur les transactions boursières et autres opérations accomplies par la bourse des valeurs mobilières.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 89-49 du 8 mars 1989 relative au marché financier, particulièrement son article 13.

Arrête :

Article premier. — A titre de rémunération sur les transactions boursières et autres opérations qu'elle accomplit la bourse des valeurs mobilières perçoit les commissions suivantes :

a) Commission sur les transactions boursières :

Montant de la tranche par transaction	A l'achat	A la vente
Cote permanente		
Jusqu'à 50 000 D	0,20%	0,20%
Pour la tranche supérieure à 50 000 D	0,10%	0,10%
Cote occasionnelle		
— Titres de créance		
Jusqu'à 50 000 D	0,25%	0,25%
Pour la tranche supérieure à 50 000 D	0,15%	0,15%
— Autres titres		
Jusqu'à 500 000 D	0,50%	0,50%
de 500 001 D à 1 000 000 D	0,40%	0,40%
de 1 000 001 D à 1 500 000 D	0,35%	0,35%
de 1 500 001 D à 2 000 000 D	0,30%	0,30%
pour la tranche supérieure à 2 000 000 D	0,25%	0,25%

Le commission par transaction ne peut être inférieure à 0,250 D et supérieure à 10 000 D pour chacune des parties à la transaction.

b) Commission d'admission à la cote permanente au taux de : 0,05% du montant nominal du capital admis sans dépasser 5 000 D.

c) Commission annuelle de séjour à la cote permanente de titres de sociétés quelque soit le nombre de ligne de cotation qu'elles occupent, fixée comme suit :

Montant nominal du capital	Commission de séjour à la cote permanente
Jusqu'à 1 000 000 D	500 D
de 1 000 001 D à 2 000 000 D	1 000 D
de 2 000 001 D à 3 000 000 D	1 500 D
de 3 000 001 D à 5 000 000 D	2 000 D
de 5 000 001 D à 7 500 000 D	3 000 D
de 7 500 001 D à 10 000 000 D	4 000 D
plus que 10 000 000 D	5 000 D

Le montant du capital servant de base à la détermination de la commission de séjour est celui constaté au 31 décembre de l'année écoulée.

d) Commission sur les visas de la bourse des prospectus publiés à l'occasion d'émissions de valeurs mobilières et produits financiers, offres publiques d'achat, d'échange ou de vente et de façon générale lors de toute autre opération d'appel public à l'épargne, conformément au tableau suivant :

Montant de l'émission ou de l'offre	Titres de créance	Titres de capital
Jusqu'à 1 000 000 D	500 D	750 D
de 1 000 001 D à 2 000 000 D	750 D	1 000 D
de 2 000 001 D à 5 000 000 D	1 000 D	1 500 D
de 5 000 001 D à 10 000 000 D	1 500 D	2 250 D
plus que 10 000 000 D	2 000 D	3 000 D

Art. 2. — Les commissions sur les transactions effectuées par les sociétés d'investissement à capital variable ainsi que les commissions sur les transactions effectuées par toute autre formule collective de placement agréée par la bourse sont réduites de moitié.

Art. 3. — Il est perçu sur les transactions sur dossiers, les commissions prévues pour la cote occasionnelle quelle que soit, la cote sur laquelle sont inscrits les titres et produits financiers échangés.

Art. 4. — Les intermédiaires en bourse sont chargés d'encaisser et de verser à la bourse les commissions sur les transactions.

Art. 5. — Les commissions d'admission et de séjour à la cote permanente ainsi que la commission sur les visas sont versées directement à la bourse par la société concernée.

Art. 6. — Les dispositions prévues par le présent arrêté sont applicables à partir du 1^{er} janvier 1990.

Tunis, le 8 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

STATUTS DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 18 janvier 1990 fixant le statut des intermédiaires en bourse.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 89-49 du 8 mars 1989 relative au marché financier, particulièrement son article 18.

Arrête :

CHAPITRE I

L'agrément des intermédiaires en bourse, la suspension de leur activité et le retrait de l'agrément

Section I

Conditions d'agrément des intermédiaires en bourse

Article premier. — Les personnes physiques désirant exercer l'activité d'intermédiaire en bourse doivent :

1) Avoir la nationalité tunisienne et être âgées de 30 ans au moins à la date de la présentation de la demande ;

2) Jouir de leurs droits civiques et politiques et répondre aux conditions de l'article 20 de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 relative à la profession bancaire ;

3) Satisfaire l'une des conditions suivantes :

— avoir une maîtrise ou un diplôme équivalent ainsi qu'une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans le domaine du commerce et la gestion des valeurs mobilières ;

— être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins dans le domaine du commerce et la gestion des valeurs mobilières ;

— avoir exercé la fonction de délégué général auprès d'un intermédiaire en bourse pendant trois années au moins ;

— avoir subi avec succès un test de qualification devant un jury désigné par le conseil de la bourse ;

4) Exercer leur activité dans un local présentant les garanties suffisantes quant à la sécurité des intérêts de leurs clients ;

5) S'adonner principalement à l'activité de commerce et de gestion de valeurs mobilières. Elles peuvent également réaliser des opérations connexes compatibles avec ladite activité.

Art. 2. — Les sociétés autres que les banques désirant exercer l'activité d'intermédiaire en bourse doivent :

1) Avoir la nationalité tunisienne ;

2) Avoir un capital minimum de 100.000 dinars ;

3) Avoir pour objet le commerce et la gestion de valeurs mobilières. Elles peuvent également réaliser des opérations connexes compatibles avec leur objet ;

4) Exercer leur activité dans des locaux indépendants présentant les garanties suffisantes quant à la sécurité des intérêts de leurs clients.

Art. 3. — Les banques désirant exercer l'activité d'intermédiaires en bourse doivent justifier, au sein de leurs structures, d'une unité d'intermédiation en bourse qui garantisse l'indépendance de gestion entre l'activité d'intermédiation en bourse et les autres activités des banques.

Art. 4. — Tout intermédiaire en bourse doit désigner, au sein de sa structure, un délégué général ainsi qu'un mandataire en bourse.

Le délégué général est l'interlocuteur de la bourse pour les questions d'ordre déontologique et le destinataire des informations que la bourse adresse aux intermédiaires.

Le mandataire en bourse est la personne chargée de représenter l'intermédiaire en bourse sur le parquet des négociations.

Après accord du président de la bourse, les intermédiaires en bourse peuvent désigner autant de mandataires que leur activité l'exige.

Les mandataires en bourse doivent subir avec succès un test de qualification devant un jury désigné par le président de la bourse.

Art. 5. — Les dirigeants des sociétés d'intermédiation en bourse ainsi que le délégué général doivent répondre aux conditions de l'article 20 de la loi 67-51 du 7 décembre 1967 relative à la profession bancaire.

Art. 6. — Le délégué général doit avoir une maîtrise ou un diplôme équivalent ainsi qu'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine du commerce et la gestion des valeurs mobilières, ou justifier d'une expérience d'au moins 10 ans dans ce domaine. Toutefois les banques peuvent désigner un délégué général parmi leur personnel. Le délégué général doit avoir au sein de la banque le grade de fondé de pouvoir.

Le mandataire en bourse doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une institution ayant pour activité le commerce et la gestion de valeurs mobilières.

Section 2

Procédure d'agrément des intermédiaires en bourse

Art. 7. — Les demandes d'agrément doivent être présentées à la bourse selon un modèle prévu par cette dernière et accompagnées par des pièces dont la liste est fixée par la bourse.

Les demandes d'agrément doivent spécifier la ou les activités que l'intermédiaire en bourse entend exercer.

Art. 8. — Le conseil de la bourse se prononce sur la demande d'agrément après avis de l'association des intermédiaires en bourse.

Art. 9. — L'agrément peut être délivré pour tout ou partie de l'activité autorisée par l'article 20 de la loi relative au marché financier.

Art. 10. — Toute modification ultérieure touchant les statuts de l'intermédiaire en bourse et portant sur l'objet ou les garanties fournies, doit être au préalable soumise à l'approbation du conseil de la bourse qui peut s'y opposer si ladite modification est de nature à porter atteinte à la sécurité du marché.

Toute autre modification doit être portée à la connaissance de la bourse.

Art. 11. — L'agrément de l'activité d'intermédiation en bourse est personnel à son bénéficiaire et est non-cessible.

Section 3

La carte professionnelle

Art. 12. — La bourse délivre une carte professionnelle au délégué général, au mandataire en bourse et aux intervenants en séances de cotation.

Art. 13. — L'intermédiaire en bourse doit porter sans délais à la connaissance de la bourse toute cessation des fonctions des détenteurs de la carte professionnelle.

Art. 14. — La bourse peut retirer à tout moment la carte professionnelle à son détenteur après avis de l'association des intermédiaires en bourse. La décision est motivée et notifiée à l'intermédiaire en bourse.

Section 4

La suspension, le retrait de l'agrément et la cessation d'activité

Art. 15. — En cas d'inobservation par les intermédiaires en bourse des textes législatifs et réglementaires ou de manquement à leurs obligations professionnelles, le conseil de la bourse peut décider l'interdiction totale ou partielle de leur activité à titre temporaire ou définitif ou le retrait de l'agrément dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi relative au marché financier.

Art. 16. — Le conseil de la bourse qui statue sur la décision d'interdiction temporaire des activités ou de suspension, désigne l'intermédiaire en bourse chargé de suppléer l'intermédiaire qui a fait l'objet de la mesure d'interdiction ou de suspension en ce qui concerne uniquement les intérêts immédiats des clients.

Art. 17. — L'agrément est retiré dans les cas suivants :

1) Inobservation par l'intermédiaire des obligations légales, réglementaires et professionnelles constatées par une décision disciplinaire à son égard prise dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi relative au marché financier ;

2) Défaut de l'une des conditions pour exercer l'activité, prévues par la loi et le présent arrêté ;

3) Lorsque les causes d'une mesure de suspension ou d'interdiction temporaire, prononcées dans les conditions de l'article 15 du présent arrêté, n'ont pas été levées ;

4) à la demande de l'intéressé qui doit être formulée au moins un mois avant la date prévue pour la cessation de l'activité.

Art. 18. — En cas de cessation d'activité pour cause de faillite, dissolution, décès ou incapacité de l'intermédiaire en bourse, l'extinction de l'agrément est constatée par le président de la bourse qui peut, pour la sauvegarde des intérêts de la clientèle et du marché, désigner, sur proposition de l'association des intermédiaires en bourse, l'un de ses membres, pour assurer l'expédition des affaires courantes, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et lui rendre compte de sa mission.

CHAPITRE II

Activités des intermédiaires en bourse

Section 1

La négociation des valeurs mobilières sur le marché pour le compte de clients

Art. 19. — Les intermédiaires en bourse autorisés à exercer à titre exclusif l'activité de négociation de valeurs mobilières, ne peuvent recevoir ou détenir des fonds que pour des opérations entrant dans l'exercice de cette activité.

Ces fonds doivent représenter la contrepartie des ordres d'achat non exécutés ou des ventes en cours de règlement.

Section 2

La gestion de portefeuilles titres pour le compte de clients

Art. 20. — La gestion de portefeuilles titres de clients doit faire l'objet de convention précisant la nature et l'étendue des actes y afférents. En matière de dépôt de titres, l'intermédiaire en bourse est tenu de se conformer aux dispositions des articles 689 à 697 du code de commerce.

Sous section 1

La gestion libre de portefeuille

Art. 21. — L'intermédiaire en bourse peut accepter la gestion libre d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Dans ce cas le contrat relatif à la gestion libre mentionne les conditions générales pratiquées pour les opérations effectuées, les conditions d'utilisation du compte des prix des différents services et des engagements réciproques.

Art. 22. — Préalablement à l'ouverture d'un compte, l'intermédiaire en bourse doit s'assurer de l'identité du client, de sa qualité et de sa capacité à s'engager.

Art. 23. — L'intermédiaire en bourse doit aviser le titulaire du compte de chacune des opérations effectuées. Il doit lui adresser en outre périodiquement, un état de son compte. Cette périodicité est au moins trimestrielle.

Sous-section 2

La gestion sous mandat de portefeuille

Art. 24. — Les intermédiaires en bourse peuvent accepter d'une personne, physique ou morale, un mandat de gérer pour son nom et pour son compte des portefeuilles composés de titres et de produits financiers négociables en bourse.

Dans ce cas, le contrat de gestion précise la nature des opérations dont l'initiative est laissée à l'intermédiaire en bourse, les risques à prendre, le fonctionnement du compte, et la rémunération du gestionnaire.

Art. 25. — Le client est informé au moins trimestriellement de l'état de son compte géré.

Art. 26. — Le mandat peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation par l'intermédiaire doit comporter un préavis d'au moins 5 jours de bourse à compter de la réception de la lettre par le mandant.

Dès réception de la lettre de dénonciation du mandat ou dès l'expiration du préavis quand la dénonciation est le fait de l'intermédiaire, celui-ci cesse d'être habilité de prendre l'initiative de nouvelles opérations. L'intermédiaire en bourse arrête les écritures du compte et établit l'état prévu à l'article 25 du présent arrêté.

Si la dénonciation est son fait, il donne à son client tous les éclaircissements utiles.

Section 3

L'intervention des intermédiaires en bourse pour leur propre compte

Art. 27. — Les intermédiaires en bourse peuvent agir pour leur propre compte conformément aux dispositions de la loi relative au marché financier et aux règles définies par le règlement général de la bourse et après autorisation spéciale du conseil de la bourse.

Art. 28. — L'intermédiaire en bourse ne sera admis à agir pour son propre compte qu'après avoir satisfait aux ordres de ses clients.

Art. 29. — Les intermédiaires en bourse doivent enregistrer les opérations effectuées pour leur propre compte sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Section 4

Placement de titres et garantie de bonne fin des émissions

Art. 30. — Les intermédiaires en bourse peuvent, individuellement ou en concours avec d'autres organismes et en vertu d'un contrat écrit établi avec un émetteur, assurer le placement de titres à émettre, au profit de ce dernier.

Toutefois ne peuvent garantir la bonne fin des émissions individuellement ou en concours avec d'autres organismes que les intermédiaires en bourse personnes morales.

Art. 31. — Les intermédiaires personnes morales qui participent à des opérations de placement de titres avec garantie de

bonne fin, ne doivent pas avoir un capital minimum libéré inférieur à un million de dinars.

Section 5

La rémunération des intermédiaires en bourse

Art. 32. — Les intermédiaires en bourse sont rémunérés au titre des opérations et services rendus à la clientèle par des courtages et commissions dont les tarifs sont affichés dans les locaux de l'intermédiaire en bourse et portés à la connaissance de la bourse.

CHAPITRE III

Obligations des intermédiaires en bourse

Section 1

Obligations d'ordre général

Art. 33. — Les intermédiaires en bourse sont tenus de porter sur les documents qu'ils fournissent la mention «Intermédiaire en Bourse» et la référence de l'agrément.

Les banques sont tenues à cette obligation en ce qui concerne les documents afférents à leur activité d'intermédiation en bourse.

Art. 34. — Les intermédiaires en bourse sont soumis à la comptabilité commerciale.

Ils doivent tenir, des états sur lesquels ils portent par ordre chronologique sans blanc ni rature, et dans des colonnes distinctes les ordres d'achat et de vente de titres, de droits et produits financiers.

Ces états doivent contenir, en particulier, toutes les opérations qu'ils réalisent sur les titres, droits et produits financiers.

Ces états sont arrêtés chaque jour de manière à ne laisser subsister aucun blanc ni interligne. Ils sont soumis au contrôle permanent de la Bourse.

Les intermédiaires en bourse sont tenus de conserver tous documents relatifs aux opérations qu'ils réalisent pendant une période de 10 ans.

Art. 35. — Les intermédiaires en bourse sont tenus de vérifier préalablement à toute introduction d'ordre en bourse, la bonne négociabilité matérielle et juridique des titres qu'ils offrent sur le marché.

Ils répondent à l'obligation de leurs donneurs d'ordre et ils sont réputés détenir les titres qu'ils vendent et les fonds nécessaires aux règlements des achats qu'ils effectuent sur le marché nonobstant l'opposition d'aucune exception.

Art. 36. — Les intermédiaires en bourse ne peuvent obliger par aucune manière par avance leurs clients à renoncer à leur droit de recourir à tout moment aux services des intermédiaires qu'ils choisissent.

Art. 37. — Les intermédiaires en bourse sont tenus d'exécuter les ordres qui leur sont donnés et aviser leurs clients de leur exécution.

Ils doivent adresser à leurs clients dans un délai ne dépassant pas 24 heures, un avis d'opéré indiquant le nombre des titres achetés ou vendus, le cours auquel l'ordre a été exécuté, le montant des courtages, droits, commissions, taxes et autres charges perçues et le montant net de la transaction dont leurs comptes ont été crédités ou débités.

Art. 38. — Les intermédiaires en bourse sont tenus de fournir à ceux qui les concernent les attestations nécessaires relatives aux opérations qu'ils ont réalisées sur le marché.

Art. 39. — Les personnes exerçant sous l'autorité de l'intermédiaire en bourse qui ont le pouvoir d'engager ledit intermédiaire en matière de négociation, de gestion et de placement sont soumises aux règles déontologiques et disciplinaires définies par la bourse.

Section 2

Règles prudentielles

Art. 40. — Les fonds propres des intermédiaires en bourse personnes morales, à l'exclusion des banques, doivent représenter au moins 30 % de leur passif.

Les valeurs disponibles doivent représenter en permanence 20 % de leur fonds propres.

Art. 41. — Les placements en titres de participation effectués par les intermédiaires en bourse agissant pour leurs propres comptes ne doivent pas dépasser une fois et demi leurs fonds propres.

Art. 42. — Les intermédiaires en bourse autres que banques ne peuvent garantir la bonne fin d'émissions que dans la limite de 80 % de leurs fonds propres.

Art. 43. — Le conseil de la bourse peut accorder des dérogations aux règles prudentielles précisées ci-dessus. Sa décision doit être motivée.

Section 3

Règles déontologiques

Art. 44. — Tout intermédiaire en bourse est tenu à la défense de l'honorabilité de la profession et à l'exercice de son activité dans un esprit de collaboration mutuelle en s'abstenant d'appréhender les investisseurs ou de faire le démarchage auprès des clients en usant de pratiques de nature à porter atteinte à la dignité de la profession.

Art. 45. — Les personnes exerçant sous les ordres d'un intermédiaire en bourse ne peuvent effectuer des opérations pour leur propre compte que par le biais d'un compte-titre domicilié chez leur employeur.

Les opérations de bourse effectuées pour son propre compte par toute personne exerçant sous les ordres d'un intermédiaire en bourse ne peuvent être réalisées dans des conditions de marché privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l'ensemble de la clientèle.

A cet effet les ordres sont obligatoirement transmis, exécutés et comptabilisés sous une forme et selon des règles permettant la vérification du respect des principes de l'indépendance des activités.

Art. 46. — Les clients peuvent porter les différends qui surgissent entre eux et les intermédiaires en bourse devant le président de la bourse qui est habilité à recevoir les réclamations et plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les suites qu'elles comportent.

Le Président informe l'association des intermédiaires en bourse des différends en question et des suites qui leur ont été données.

CHAPITRE IV

Garanties

Art. 47. — Les intermédiaires en bourse exerçant les activités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent arrêté, sont tenus de déposer à l'ordre de la bourse un cautionnement de 10 000 dinars.

Le conseil de la bourse peut accepter en remplacement, une caution bancaire à charge d'être mobilisable dans les conditions fixées par l'article 48 du présent arrêté.

Le montant du cautionnement est porté à 50 000 dinars lorsque l'intermédiaire en bourse est agréé à exercer les activités prévues à la section 3 du chapitre II du présent arrêté.

Art. 48. — Les cautionnements versés par les intermédiaires en bourse sont exclusivement affectés à la garantie des opérations négociées par eux sur le marché.

En cas d'inexécution de ces obligations par un intermédiaire en bourse, et à l'expiration des délais de livraison et de règlement prévus par le règlement général de la bourse, le Président de la Bourse est autorisé à utiliser, sur les dits cautionnements, le montant requis pour assurer le règlement de l'intermédiaire vendeur, ou acquérir sur le marché, les titres demandés par l'intermédiaire acheteur. Si la valeur de la transaction dépasse le montant du cautionnement, le reliquat est recouvré par les moyens ordinaires de droit.

Art. 49. — Les intermédiaires en bourse sont tenus de contracter une assurance contre les risques matériels inhérents à leurs activités dont notamment les risques de perte, de vol, ou de destruction des fonds et valeurs qui leur sont confiés par les clients.

Une copie de la convention conclue avec l'assurance doit être déposée auprès de la bourse le premier jour ouvrable de chaque année. Après étude de la convention, la bourse peut exiger compte tenu de l'importance des activités de chaque intermédiaire en bourse, une assurance complémentaire.

CHAPITRE V

Le contrôle des intermédiaires en bourse

Art. 50. — Les activités des intermédiaires en bourse sont soumises au contrôle de la bourse.

A ce titre les intermédiaires en bourse sont soumis au contrôle permanent au moyen de vérifications entreprises par des agents habilités dans le sens de l'article 5 de la loi relative au marché financier.

Art. 51. — Les intermédiaires en bourse doivent fournir à la bourse chaque année une copie de leurs bilans et comptes annexes.

Ils doivent en outre envoyer mensuellement à la bourse la répartition des opérations qu'ils effectuent, et pour les intermédiaires autres que banques un état de leur structure financière et de leur trésorerie.

CHAPITRE VI

Dispositions transitoires

Art. 52. — Les intermédiaires en bourse en exercice à la date de la publication du présent arrêté, ne pourront continuer à exercer leur activité au delà du 30 avril 1990, sans l'obtention d'un agrément selon les conditions, procédures et modalités du présent arrêté.

Tunis, le 18 janvier 1990

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

TAUX D'AMORTISSEMENTS LINEAIRES

Arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 fixant les taux d'amortissements linéaires et la valeur des biens immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral.

Le ministre du plan et des finances :

Vu l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés tel que promulgué par la loi n° 89-114 en date du 30 décembre 1989.

Arrête :

Article premier. — Les taux d'amortissement linéaires prévus par l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont fixés comme suit :

Elements à amortir	Taux
Frais de premier établissement	100% ou 33%
Immeubles	
Maisons d'habitation ordinaires	1 à 2%
Bâtiments commerciaux	2 à 5%
Bâtiments industriels en construction légère	5%
Meubles	
Mobilier	10%
Rayonnages métalliques	5%

Elements à amortir	Taux
Matériels	
Matériel (en général)	10%
Automobiles, matériel roulant	20%
Brasserie	10%
Futaillies	15% à 20%
Fûts de brasserie	20%
Moteurs	20%
Outils mobile	15%
Matériel fixe	10%
Machines frigorifiques, ventilateurs, chaudières de chauffage central, réservoirs	10%
Canalisations, ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques	10%
Cavalerie	20%
Navires	20%
Matériel informatique	
Ordinateur	15%
Logiciel	33%
Matériel agricole	
Matériel roulant autotracté	20%
Autre matériel	10%
Bêtes de trait	20%
Terrain	Non amortissable
Hotellerie	
Vaisselle	33,33% à 100%
Gros-œuvres, maçonneries, bâtiments en dur	2 à 5%
Voies, réseaux et tuyauteries	5
Appareils sanitaires, électricité, chambres froides incorporées	5%
Appareils de chauffage, climatisation, eau chaude, machine frigorifiques, ventilateurs cuisines, buanderie	10%
Ameublement	
Equipeement et matériel de bars et offices, appareillage de piscine	10%
Tapis, teintures, éléments décoratifs, aménagements décoratifs (selon la somptuosité et la mobilité)	10 ou 20%
Installation téléphonique	10%
Court de tennis	10%
Matériel divers et équipement électrique	
Cinéma, stéréo, etc	12,50%
Argenterie	20%
Lingerie	33%

Art. 2. — La valeur maximale des biens immobilisés de faible valeur pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral est fixée à 200 dinars.

Tunis, le 16 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

STATUTS

Par arrêté des ministres du plan et des finances et des affaires sociales du 16 janvier 1990 :

Les statuts de la mutuelle de la société nationale de motoculture, « SONOM » sont approuvés.

RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 13 novembre 1989, une recette des finances spécialisée, dénommée : « recette du conseil régional de Sousse ».

Ce bureau assure la gestion financière et comptable du conseil régional de Sousse.

La recette du conseil régional de Sousse, ainsi que sa caisse sont classées à la « première catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 4 décembre 1989, une recette des finances spécialisée, dénommée : « recette du conseil régional du Kef ».

Ce bureau assure la gestion financière et comptable du conseil régional du Kef.

La « recette du conseil régional du Kef », ainsi que sa caisse sont classées à la « première catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 4 décembre 1989, une recette des finances spécialisée dénommée : « recette du conseil régional de l'Ariana ».

Ce bureau assure la gestion financière et comptable du conseil régional de l'Ariana.

La recette du conseil régional de l'Ariana, ainsi que sa caisse sont classées à la « première catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 6 novembre 1989, une recette des finances à Bir Ali Ben Khalifa.

Ce bureau assure les attributions d'une recette de plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La recette des finances à Bir Ali Ben Khalifa ainsi que sa caisse sont classées à la « troisième catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 13 novembre 1989 une recette des finances « deuxième bureau » à Zarzis.

Ce bureau est chargé principalement de la gestion comptable et financière du budget de la commune de Zarzis.

La recette des finances « deuxième bureau » à Zarzis ainsi que sa caisse sont classées à la « deuxième catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 6 novembre 1989, une recette des finances à Gremda.

Ce bureau assure les attributions d'une recette de plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La recette des finances à Gremda, ainsi que sa caisse sont classées à la « troisième catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 11 décembre 1989, une recette des finances spécialisée, dénommée : « recette du conseil régional de Jendouba ».

Ce bureau assure la gestion financière et comptable du conseil régional de Jendouba.

La recette du conseil régional de Jendouba ainsi que sa caisse sont classées à la « première catégorie ».

Par arrêté du ministre du plan et des finances du 16 janvier 1990 :

Il est créé à compter du 4 décembre 1989, une recette des finances spécialisée, dénommée : « recette du conseil régional de Siliana ».

Ce bureau assure la gestion financière et comptable du conseil régional de Siliana.

La recette du conseil régional de Siliana, ainsi que sa caisse sont classées à la « première catégorie ».

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

PROMOTION DES EXPORTATIONS

Décret n° 90-158 du 16 janvier 1990, modifiant le décret n° 73-637 du 11 décembre 1973, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations.

Le Président de la République:

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75;

Vu la loi n° 88-14 du 12 mars 1988, modifiant et complétant la loi n° 73-20 du 14 avril 1973, relative à la création du centre de promotion des exportations;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques;

Vu le décret n° 73-637 du 11 décembre 1973, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations, tel que modifié par le décret n° 88-813 du 5 mai 1988;

Sur proposition du ministre de l'économie nationale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — L'article deux du décret sus-visé n° 73-637 du 11 décembre 1973 tel que modifié par le décret n° 88-893 du 5 mai 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau). — Le centre de promotion des exportations est administré par un conseil d'administration présidé par le président directeur général dudit centre.

Le centre de promotion des exportations est dirigé par un président directeur général nommé par décret.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

— un représentant de la direction générale des affaires économiques financières et sociales au premier ministère.

— un représentant de la direction générale de la coopération internationale au ministère des affaires étrangères.

- un représentant de la direction générale des impôts au ministère du plan et des finances.
- un représentant de la direction générale des douanes au ministère du plan et des finances.
- un représentant de la direction générale de l'industrie au ministère de l'économie nationale.
- un représentant de la direction générale du commerce au ministère de l'économie nationale.
- un représentant de la direction générale des mines au ministère de l'économie nationale.
- un représentant de la direction de la coopération économique et commerciale au ministère de l'économie nationale.
- un représentant de la direction générale du transport aérien et maritime au ministère du transport.
- un représentant de la direction des industries agro-alimentaires au ministère de l'agriculture.

- un représentant de la direction du commerce extérieur à la banque centrale de Tunisie.
- un représentant de l'Office du commerce de la Tunisie.
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
- un représentant de l'union nationale des agriculteurs
- un représentant de la fédération des exportateurs.

Le conseil peut faire appel à toute personne réputée compétente pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 2. — le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 16 janvier 1990

p. le Président de la République
et par délégation
le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 90-159 du 9 janvier 1990, portant attribution du grand prix du président de la République pour la promotion de la défense des cultures au titre de la campagne 1988/1989.

Le Président de la République:

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu le décret n° 77-654 du 15 août 1977, instituant le grand prix du président de la République pour la promotion de la défense des cultures et notamment son article 4;

Sur proposition du ministre de l'agriculture.

Décète :

Article premier. — Le grand prix du président de la République pour la promotion de la défense des cultures au titre de la campagne 1988/89, est décerné au gouvernorat de l'Ariana.

Art. 2. — Le grand prix du président de la République est décerné aux personnes physiques privées suivantes relevant du gouvernorat de l'Ariana.

N° d'ordre	Noms et prénoms	Imada	Délégation
1	Mohamed Ben Houcine El Habibi	El Fejja	Mornaguia
2	Chaker El Ayadi	Hyana	Tébourba
3	Azouz Boudaya	Pont de Bizerte	Kalaât El Andalous
4	Jalloul Drissi	Mahfoura	Tébourba
5	Tahar Ben Aissa	Moubarka	Sidi Thabet
6	Ammar Ben H'Sine El Barrani	Haterrmine	Tébourba
7	Ali Ezzidi	Maazia	Manouba
8	Ahmed El Andoulsi	Kalaat El Andalous	Kalaât El Andalous
9	Rizg. Ben Trad Laouini	Ksar Hadid	Mornaguia
10	Hsan Ben Amara Chouiha	Bejaou	Sidi Thabet.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 janvier 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 90-160 du 12 janvier 1990, relatif à l'approbation des décisions de rectification d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité des Ouled M'Nassar (El Houta) du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visé, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988;

Vu le décret n° 75-685 du 25 septembre 1975, relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité des Ouled M'Nassar (El Houta) du gouvernorat de Sidi Bouzid;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled M'Nassar (El Houta) de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun du 18 mars 1988 relatif à la rectification de l'erreur matérielle de prénom de l'attributaire des parcelles n° 328 bis, 334, 342, 346, 760 bis, 763 bis, 785, 800, 1267 et 1268, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun le 12 avril 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 20 novembre 1989.

Décète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled M'Nassar (El Houta) de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, relatives à la rectification de l'erreur matérielle de prénom de l'attributaire des parcelles

n° 328 bis, 334, 342, 346n 760 bis, 463 bis, 785, 800, 1267 et 1268 et consignées dans son procès-verbal du 18 mars 1988 approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, le 12 avril 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernement de Sidi Bouzid le 6 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 20 novembre 1989 et ce conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 janvier 1990

*p. Le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ*

Décret n° 90-161 du 12 janvier 1990, relatif à l'approbation des décisions de rectification d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité des Ouled Sliman du gouvernement de Sidi Bouzid.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 sus-visé, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988;

Vu le décret n° 75-682 du 25 septembre 1975, relatif à l'approbation des décisions d'attribution à titre privé de terres collectives relevant de la collectivité des Ouled Sliman du gouvernement de Sidi Bouzid;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Sliman de la délégation de Bir El Hafey du 11 novembre 1987 relatif à la rectification de l'erreur matérielle de prénom de l'un des attributaires de la parcelle n° 441, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Bir El Hafey le 13 mars 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernement de Sidi Bouzid le 6 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 20 novembre 1989.

Décrète :

Article premier. — Sont approuvées les décisions du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Sliman de la délégation de Bir El Hafey, relatives à la rectification de l'erreur matérielle de prénom de l'attributaire des parcelles n° 441 et consignées dans son procès-verbal du 11 mars 1987 approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Bir El Hafey le 13 mars 1989, le conseil de tutelle régional du gouvernement de Sidi Bouzid le 6 juin 1989 et le ministre de l'agriculture le 20 novembre 1989 et ce conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 janvier 1990

*p. Le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ*

PECHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 janvier 1990, modifiant l'arrêté du 20 juin 1974, relatif à l'exercice de la pêche sous-marine de plaisance.

Le ministre de l'agriculture

Vu le décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation sur la police de la pêche maritime, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 5, 6 et 11.

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations.

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979, instituant le commissariat général à la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Vu l'arrêté du 20 juin 1974, relatif à l'exercice de la pêche sous-marine de plaisance.

Arrête :

Article premier. — L'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté sus-visé du 20 juin 1974 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les membres des associations de pêche sous-marine constituées conformément aux dispositions de la loi sus-visée n° 59-154 du 7 novembre 1959 et agréées par le ministre de l'agriculture sont dispensés des formalités prévues à l'alinéa ci-dessus.

Art. 2. — L'article 3 de l'arrêté sus-visé du 20 juin 1974 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 3. — (*nouveau*). Les associations de pêche sous-marine constituées conformément aux dispositions de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 sont habilitées à accomplir pour le compte de leurs adhérents les formalités précitées.

Ces associations sont tenues de tenir leurs clients informés de la législation et des règlements édictés à cette fin.

Art. 3. — Il est ajouté à l'arrêté sus-visé du 20 juin 1974 un article 8 bis ainsi conçu :

Art. 8 bis. — En dehors des compétitions et championnats organisés par les associations tunisiennes de pêche sous marine les personnes de nationalité étrangère, doivent se livrer à la pêche sous marine de plaisance à partir des côtes et sans l'utilisation de bateaux ou d'autres moyens flottants.

Art. 4. — L'article 12 de l'arrêté sus-visé du 20 juin 1974 est complété par les dispositions suivantes :

Toutefois et à l'occasion de l'organisation de compétitions ou de championnats de pêche sous-marine de plaisance, la commissaire général à la pêche peut donner des autorisations spéciales permettant la capture d'un nombre d'individus supérieur à celui indiqué ci-dessus :

Les autorisations spéciales indiqueront en outre la zone et la durée de pêche.

Tunis, le 16 janvier 1990

*Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI*

VU

*Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ*

ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 12 janvier 1990 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ouled El Abed de la délégation de Kondar du gouvernement de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bellaoum de la délégation de Kalaa Kebira du gouvernement de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à la zone de Belelma de la délégation de Kondar du gouvernement de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à El Ghouirga de la délégation de Kalaa Kebira du gouvernement de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à sondage 2 Kroussiah ouest de la délégation de Sidi El Hani du gouvernement de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ouled El Merabet Kroussiah ouest de la délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Bey de la délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ouled Alouane de la délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse, ayant

pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à El Boura de la délégation de Kalaa Kebira du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Sousse, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PLAN D'AMENAGEMENT

Arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 9 janvier 1990 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la « Médina » de Sfax.

Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 ;

Vu le décret du 16 juillet 1884 portant création de la commune de Sfax ;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat ;

Vu le décret n° 83-1265 du 21 décembre 1983 portant approbation du plan d'aménagement de Sfax ;

Vu la délibération du conseil municipal de Sfax en date du 9 novembre 1988 ;

L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué.

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent et concernant la Médina de Sfax.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la Médina de Sfax sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la « Médina » de Sfax visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Sfax.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 9 janvier 1990 portant approbation du plan d'aménagement de détail de la zone « Sahloul » (gouvernorat de Sousse).

Les ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 ;

Vu le décret du 16 juillet 1884 portant création de la commune de Sfax ;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat ;

Vu le décret n° 88-1989 du 14 décembre 1988 portant la révision du plan d'aménagement de Sousse ;

Vu la délibération du conseil municipal de Sousse en date du 28 février 1989 ;

Vu l'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué.

Arrêtent :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant la zone « Sahloul ».

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la zone « Sahloul » sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la zone « Sahloul » visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Sousse.

Tunis, le 9 janvier 1990.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

POSTFAX

Arrêté du ministre des communications du 12 janvier 1990 portant création d'un service de télécopie publique « Postfax ».

Le ministre des communications ;

Vu les dispositions de l'article 6 de la convention postale universelle (Hambourg 1984) ratifiée par la loi n° 86-16 du 7 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-640 du 18 juin 1986 portant organisation du ministère des communications ;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989 portant nomination des membres du gouvernement ;

Sur proposition du directeur général des postes.

Arrête :

Article premier. — Un service de télécopie publique dénommé « Postfax » est ouvert au public à compter du 7 décembre 1989 dans les régimes interne et international. Il consiste en la transmission rapide des envois postaux par voie électronique.

Art. 2. — Les documents à transmettre, déposés aux guichets des bureaux de poste participant à ce service, sont restitués aux expéditeurs après transmission.

Art. 3. — Les télécopies des documents parvenant dans les bureaux de poste participant à ce service sont distribuées soit au guichet, soit à domicile par les soins du service, postal, soit sur télécopieurs privés lorsque les destinataires sont eux mêmes équipés d'un télécopieur, selon le mode remise choisi par les expéditeurs.

Art. 4. — La taxation de chaque document transmis comporte une taxe fixe et des taxes accessoires applicables aux prestations spéciales demandées par l'expéditeur.

Art. 5. — Les services spéciaux du régime international sont offerts aux mêmes tarifs que dans le régime intérieur.

Art. 6. — Le régime de responsabilité applicable à ce service est celui prévu par la poste aux lettres.

Tunis, le 12 janvier 1990.

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

RECETTE

Par arrêté du ministre des communications du 9 janvier 1990.

Est créée à compter du 2 janvier 1990 une recette supplémentaire à El Khechem, rattachée au bureau de poste de Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid).

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 90-162 du 15 janvier 1990.

Monsieur Bakir Ahmed El Hilali professeur de l'enseignement supérieur est maintenu en activité après atteinte de l'âge de mise à la retraite conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Etablissement	Date de naissance	Date de mise à la retraite normale	Date de mise à la retraite après la période de maintien
Bakir Ahmed El Hilali	Professeur de l'enseignement supérieur	Institut supérieur de théologie de Tunis	1er juin 1928	1er octobre 1989	1er octobre 1990

NOMINATION

Par décret n° 90-163 du 15 janvier 1990.

Monsieur Mohsen El Abed, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de la civilisation islamique.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la culture et de l'information du 9 janvier 1990 :

Monsieur Mahmoud Ounis, directeur au ministère de la culture et de l'information, est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression de presse et d'édition en remplacement de monsieur Mahmoud Zouari.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 90-164 du 15 janvier 1990 :

Madame Jalila Daghfous, administrateur général, chargée des fonctions de directeur de l'unité de coopération technique au ministère de la santé publique, bénéficiera des indemnités et avantages accordés au directeur général d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 90-165 du 15 janvier 1990 :

Le docteur Zmerli Saadeddine, professeur hospitalo-universitaire en médecine à la faculté de médecine de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} février 1990.

Par décret n° 90-166 du 15 janvier 1990 :

Le docteur Ben Hamida Mongi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'institut national de neurologie, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} janvier 1990.

Par décret n° 90-167 du 15 janvier 1990 :

Le docteur Ben Ayed Hassouna est maintenu en activité pour une durée d'une année à compter du 1^{er} janvier 1990.

avis et communications

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

Le présent Règlement Général de la Bourse des Valeurs Mobilières est établi en application de l'article 4 de la loi 89-49 du 8 mars 1989 relative au marché financier.

Il fixe notamment les règles relatives à :

- l'organisation et le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle;
- l'admission, l'introduction et le séjour des valeurs mobilières à la cote permanente et leur radiation;
- la protection de l'épargne, à l'information des épargnants et aux obligations d'information des sociétés;
- certaines pratiques professionnelles et modalités de fonctionnement des organes de la Bourse.

TITRE I DU CONSEIL DE LA BOURSE

I.1 - De la convocation du conseil

Art. 1 - La convocation du conseil est faite, sauf cas d'urgence, par lettre ordinaire contre décharge, adressée à ses membres, au moins 10 jours ouvrables avant la date de la tenue de la réunion.

Si la convocation résulte de l'initiative de la moitié des membres du conseil, conformément à l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi 89-49 du 8 mars 1989, une requête précisant le motif de la réunion, est adressée par ces derniers au président du conseil.

Art. 2 - La convocation du conseil doit obligatoirement indiquer le jour, l'heure, le lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion et être accompagnée des dossiers correspondants, s'il y a lieu.

Aucune décision du Conseil ne peut être valablement prise sans la présence de la majorité de ses membres.

I.2 - Des réunions du conseil

Art. 3 - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de la Bourse.

Un procès verbal est dressé pour chaque réunion à moins que le Conseil en décide autrement. Il est présenté à l'approbation des membres du conseil présents dans les meilleurs délais, et au plus tard lors de la séance suivante.

Les votes par procuration ou correspondance ne sont pas admis.

Le conseil peut inviter à ses débats toute personne dont la présence est jugée utile.

I.3 - Des décisions du conseil

Art. 4 - Dans le cadre de ses attributions et pour l'application du règlement général, ainsi que pour tout ce qui concerne les conditions d'organisation et de fonctionnement des marchés de la Bourse, le conseil peut prendre des décisions générales publiées au bulletin officiel de la Bourse.

Art. 5 - Les décisions du président dans l'exercice de ses fonctions sont prises par voie d'instruction.

Art. 6 - Le conseil peut habilitier son président ou un comité restreint au sein du conseil à exercer certaines attributions, qui sont habituellement de son ressort, dans des limites qu'il détermine.

Art. 7 - Le Président est habilité à prendre, au nom du conseil, en cas d'urgence, les décisions nécessaires au fonctionnement du marché. Le commissaire du Gouvernement est informé préalablement de ces décisions.

Dans ce cas, le président rend compte au conseil, des décisions qu'il a prises, au cours de sa prochaine réunion.

TITRE II DE LA PROTECTION DE L'EPARGNE ET L'INFORMATION DES EPARGNANTS

II.1 - De l'information permanente

Art. 8 - Les sociétés qui font appel public à l'épargne sont tenues, annuellement et dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la tenue de l'Assemblée Générale, de publier et diffuser largement auprès du public leurs états de synthèse dûment approuvés, et de publier et assurer l'accès aux rapports du conseil d'administration aux assemblées générales et relatifs à ces états, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.

Art. 9 - Les sociétés qui font appel public à l'épargne doivent, sans délai communiquer à la Bourse suite à la tenue de leurs assemblées générales :

- une copie de leurs états financiers (complets) dûment approuvés par les commissaires aux comptes ;
- une copie des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale dont en particulier toute modification affectant les statuts de ces sociétés, ainsi qu'une copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes.
- une copie des décisions d'affectation de résultats et de mise en paiement des dividendes.

Art. 10 - Les sociétés qui font appel public à l'épargne sont tenues de se conformer aux normes et règles comptables agréées par la Bourse en vue d'assurer la transparence et l'harmonie des comptes. Elles sont également tenues de réaliser la préparation et la publication

de leurs documents comptables et financiers selon un format déterminé par la Bourse, et en conformité avec la réglementation en vigueur

La Bourse peut demander tout document ou information permettant d'apprécier les états comptables et financiers publiés.

Art. 11 - Les sociétés dont les titres sont inscrits à l'un des marchés de la cote permanente, sont tenues de désigner leurs commissaires aux comptes parmi les membres de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, et de fournir à la Bourse outre les documents prévus à l'article 9, des états provisoires, établis sous la responsabilité du conseil d'administration, au plus tard deux mois après la fin de chaque semestre couru de l'exercice. Ces états doivent être accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes sur les résultats provisoires.

Art. 12 - Outre les modifications et changements soumis à la publication légale, les sociétés dont les titres sont inscrits à l'un des marchés de la cote permanente, sont tenues, dès que survient un changement important susceptible d'exercer une influence appréciable sur la valeur ou le cours de leurs titres et encore inconnu du public, de diffuser, en temps utile, un communiqué de presse exposant l'information et de transmettre sans délai, un exemplaire de ce communiqué à la Bourse.

En outre, la Bourse peut à tout moment exiger de ces sociétés tous documents ou renseignements qu'elle juge utile.

Art. 13 - Toute société constituée sous la forme de société anonyme, même ne faisant pas appel public à l'épargne est tenue de fournir à la Bourse au plus tard un mois après la réunion de l'assemblée générale :

- les états financiers dûment approuvés ;
- les résolutions des assemblées ;
- les rapports des commissaires aux comptes.

II.2 - De l'information à l'occasion d'émissions

Art. 14 - En application de l'article 26 de la loi 89-49 du 8 mars 1989, l'émetteur ou l'Intermédiaire en Bourse est tenu de déclarer à la Bourse les émissions nouvelles de valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse ou formules collectives de placement dont notamment :

- les titres de capital et emprunts obligataires convertibles, après la décision d'émission de l'assemblée générale extraordinaire et avant toute procédure de réalisation ;
- les titres de créances, après la décision d'émission de l'assemblée générale ordinaire ;
- les formules collectives de placement, par le gestionnaire désigné à la création.

Art. 15 - Dans le cadre de sa mission de contrôle la Bourse édicte les formalités, et fixe les publications et obligations que doivent observer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les émetteurs d'emprunts obligataires.

Sont considérés comme organismes de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable, les clubs d'investissement, ainsi que toute autre formule de placement collectif agréée par la Bourse.

II.3 - Des informations fournies par les émetteurs lors des opérations réalisées par appel public à l'épargne

Art. 16 - Le prospectus publié lors d'une émission par appel public à l'épargne prévu par l'article 28 de la loi 89-49 du 8 mars 1989 ou d'introduction à la cote permanente prévu par l'article 37 du présent règlement général contient les renseignements nécessaires aux investisseurs pour apprécier notamment, en ce qui concerne l'émetteur :

- la direction et la gestion de la société ;
- la consistance du patrimoine et les caractéristiques de son activité ;
- la situation financière ;
- les résultats et les perspectives ;
- les droits attachés aux titres proposés.

Art. 17 - Le projet du prospectus est soumis à la Bourse au moins trois semaines avant la date envisagée d'ouverture de souscription sauf dérogation spéciale de la Bourse compte tenu des intérêts des épargnants et de l'émetteur.

La Bourse est tenue de donner suite concernant la demande de visa au plus tard 15 jours après la date du dépôt du prospectus. Elle peut exiger des modifications au projet de prospectus, des informations supplémentaires ou des précisions sur le contenu.

Elle peut aussi refuser son visa, si la société ne satisfait pas aux énonciations et informations à insérer.

La publication et la diffusion du prospectus définitivement visé doit se faire au moins six jours ouvrables avant l'ouverture de souscription ou d'acquisition des titres sauf dérogation de la Bourse.

Art. 18 - Toute modification concernant les informations contenues dans le prospectus durant le déroulement des opérations de souscription doit être aussitôt portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis au préalable à l'approbation de la Bourse.

Art. 19 - Les émetteurs sont admis à publier un prospectus simplifié dans les cas suivants :

- 1 - lorsque le dernier prospectus publié par l'émetteur date de moins d'un an ;
- 2 - lorsque l'opération correspond à un paiement de dividendes en actions ;
- 3 - lorsque l'opération a été réalisée par incorporation de réserves ou par compensation de créances ;
- 4 - lorsque l'opération correspond à une conversion d'obligations convertibles préalablement placées par voie d'appel public à l'épargne ;
- 5 - lors de toute autre opération agréée par le Conseil de la Bourse.

Art. 20 - Tous avis, annonces et articles publicitaires ou correspondance relatifs à l'émission, doivent mentionner la référence au prospectus visé par la Bourse.

Art. 21 - Pour les opérations donnant lieu à souscription, les bulletins de souscription doivent revêtir

la forme de feuille détachable reliée au corps même du prospectus.

TITRE III DES MARCHES ET DES NEGOCIATIONS

Sous-titre 1

De la cote permanente

III.1. Dispositions générales

Art. 22 - La cote permanente comporte trois marchés :

a - Un Premier Marché réservé aux titres de capital de sociétés anonymes qui répondent à des critères d'ouverture au public, de taille, de performance, de liquidité et de transparence tels que prévus dans l'article 28 du présent règlement ; et qui ont fait l'objet d'une décision d'admission par le Conseil de la Bourse.

b - Un Second Marché ouvert aux titres de capital de sociétés anonymes dont la qualité d'information, la taille et la diffusion ne leur permettent pas l'accès au premier marché mais qui répondent à des critères tels que prévus dans l'article 29 du présent règlement et après avoir fait l'objet d'une décision d'admission par le conseil de la Bourse.

c - Un Marché Obligataire réservé aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'à tous autres titres de créance admis à la négociation sur ce marché par décision du Conseil de la Bourse.

Le Conseil de la Bourse peut par décision générale, instituer au sein de ces marchés des compartiments de négociation pour les titres ne pouvant être négociés selon les conditions et procédures ordinaires fixées par le présent règlement général.

Art. 23 Les titres de capital sont représentés par :

- toutes les catégories d'actions formant le capital d'une société anonyme ;
- toutes autres valeurs émanant de ces actions sous une quelconque forme ou appellation (Bons, Droits, ...) et conférant un droit patrimonial dans la société.

Les titres de créance sont représentés par :

- tous types d'emprunts obligataires ;
- tout produit ou instrument financier assimilé à ces emprunts.

III.1.2 - De l'admission à la cote permanente

Art. 24 - Une ou plusieurs catégories de titres de capital ou de créance d'une société anonyme peuvent faire spécifiquement l'objet d'une admission à l'un des marchés de la cote permanente, à l'exclusion des autres catégories de titres émis par ladite société et faisant partie de son capital ou de ses émissions d'emprunts.

Art. 25 - En cas d'émission nouvelle, portant sur une catégorie de titres déjà admis à la cote permanente, l'admission des nouveaux titres émis, peut se réaliser selon une procédure simplifiée définie par le Président de la Bourse.

Art. 26 - En cas de scission, de fusion, d'absorption ou de toute autre forme de restructuration du capital touchant une ou plusieurs sociétés inscrites à l'un des marchés de la cote permanente, la ou les nouvelles sociétés issues de cette opération ne sont pas inscrites d'office, sur ladite cote.

Toutefois, elles peuvent être admises à la négociation sur la même cote, suite à une procédure simplifiée définie par le Président de la Bourse. Les conditions du nombre d'années d'existence prévues par ce règlement peuvent être levées pour les nouvelles sociétés issues des sus-dites opérations.

Dans tous les cas le Conseil de la Bourse délibère et prend les décisions adéquates.

Art. 27 - Les projets de fusion, de scission, d'absorption ou de toute autre forme de restructuration de capital impliquant une ou plusieurs sociétés admises à la cote permanente doivent être portés à la connaissance de la Bourse en temps utile et en tout état de cause avant leur approbation par les assemblées générales et ce, en vue de lui permettre de prendre les mesures nécessaires de protection du marché.

a - Premier Marché

Art. 28 - Est admissible au premier marché de la cote permanente de la Bourse tout titre de capital émis par une société anonyme répondant aux conditions suivantes :

- avoir un capital minimum libéré de 1 000 000 dinars ;
- justifier d'au moins trois années d'existence représentées par trois bilans bénéficiaires portant sur les trois derniers exercices, sauf dérogation spéciale du Conseil de la Bourse;

- avoir distribué au moins un dividende relatif à l'un desdits exercices ;

Elles doivent en outre et sauf dérogation du Conseil de la Bourse satisfaire, ou s'engager à le faire lors de la procédure d'introduction, les conditions suivantes :

- avoir leur capital réparti au moins entre trois cent actionnaires, le nombre d'actionnaires des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières qui participent au capital des sociétés pourra être pris en considération de manière appropriée ;

- avoir 20 % au moins de ce capital diffusé auprès d'actionnaires ne possédant pas individuellement plus de 5% de ce capital et/ou auprès d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

b - Second Marché

Art. 29 - Sont admissibles au second marché de la cote permanente les titres de capital des sociétés anonymes justifiant :

- d'un capital minimum libéré de 500 000 dinars ;
- de deux bilans bénéficiaires se rapportant aux deux derniers exercices, sauf dérogation spéciale du Conseil de la Bourse ;
- avoir distribué au moins un dividende relatif à l'un desdits exercices.

Elles doivent en outre et sauf dérogation du Conseil de la Bourse satisfaire, ou s'engager à le faire lors de la procédure d'introduction, les conditions suivantes :

- avoir leur capital réparti au moins entre cent actionnaires, le nombre d'actionnaires des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières qui participent au capital des sociétés pourra être pris en considération de manière appropriée ;

- avoir 10 % au moins du capital diffusé auprès d'actionnaires ne possédant pas individuellement plus de 5% de ce capital, et/ou auprès d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières.

c - Marché Obligataire

Art. 30 - Les titres de créance émis par des sociétés doivent, pour être admis au marché obligataire de la cote permanente répondre, notamment, aux conditions suivantes :

- l'encours minimum au jour de l'admission toutes catégories réunies ne doit pas être inférieur à D.1.000.000 sauf dérogation du Conseil de la Bourse ;

- l'émission doit être réalisée par appel public à l'épargne et auprès de plus de 100 détenteurs de titres.

d - Compartiment spécial

Art. 31 - Les titres de capital et de créance régulièrement admis sur l'un des marchés de la cote permanente mais ne pouvant répondre aux conditions de négociation d'usage sont négociés sur décision du Président de la Bourse au compartiment spécial affecté à cette fin, notamment, les titres :

- offerts ou demandés en quantités ne correspondant pas aux quotités prévues par les modalités des négociations ;
- non libérés totalement ;
- soumis à un régime fiscal particulier ;
- libellés en monnaie étrangère ou soumis à un régime de change particulier.

III.1.3 - Des procédures d'admission à la cote permanente

Art. 32 - La demande d'admission d'une valeur aux négociations sur l'un des marchés de la cote permanente est adressée au Président de la Bourse des Valeurs Mobilières, accompagnée d'un dossier comportant les documents juridiques, économiques, financiers et comptables de la société.

La liste et le contenu de ces documents sont fixés par la Bourse.

Art. 33 - Toute demande d'admission ayant rempli les conditions fixées par les dispositions du présent règlement, doit être soumise, pour décision, au Conseil de la Bourse appuyée d'un rapport établi par les services de la Bourse.

Le conseil peut faire procéder à toute investigation et demander la communication de tout document ou information qu'il jugera nécessaire.

Art. 34 - Le conseil dispose de deux mois, à partir de la présentation de la demande munie de tous les éléments constitutifs du dossier, pour se prononcer sur l'admission sollicitée.

Le conseil peut donner un accord de principe assorti de conditions à réaliser en vue de l'admission définitive.

Art. 35 - Pour les valeurs admises et introduites sur le second marché de la cote permanente pendant au moins trois ans et éligibles à l'admission sur le premier marché, le Président de la Bourse peut définir une procédure simplifiée d'admission sur le premier marché.

III.1.4 - De l'information

Art. 36 - La décision d'admission d'une valeur à l'un des marchés de la cote permanente est annoncée par avis sur le Bulletin Officiel de la Bourse.

Art. 37 - Les sociétés émettrices de valeurs admises à la cote permanente sont tenues de publier et diffuser avant leur introduction sur le marché, un prospectus d'admission à la

cote établi selon un modèle fixé par la Bourse. Le projet de prospectus à publier est soumis au visa préalable de la Bourse qui peut indiquer les énonciations à modifier et les informations complémentaires à insérer.

III.1.5 - De l'introduction des valeurs sur les marchés de la cote permanente

Art. 38 - La société bénéficiant d'une décision d'admission de ses titres sur un des marchés de la cote permanente doit réaliser l'introduction à la négociation sur le marché dans un délai ne dépassant pas trois mois de la date de la décision d'admission. Le Président de la Bourse peut accorder des facilités de prorogation sur demande motivée.

Art. 39 - L'introduction d'une valeur sur l'un des marchés de la cote permanente est annoncée par la publication au Bulletin Officiel de la Bourse d'un avis, précisant la date de première cotation, la procédure d'introduction choisie, ainsi que toutes autres indications sur les modalités d'introduction. Elle est réalisée par l'entremise d'un ou plusieurs intermédiaires en bourse chargés de suivre l'opération.

Art. 40 - Deux procédures peuvent être utilisées pour l'introduction sur le marché des valeurs admises à la cote permanente : la procédure ordinaire et la procédure d'offre publique de vente.

La Bourse arrête sauf pour le cas d'admission d'office, la procédure suivie pour chaque introduction avec l'accord de la collectivité émettrice et les intermédiaires en bourse concernés.

Art. 41 - Selon la procédure ordinaire l'introduction est réalisée par l'inscription directe de la valeur sur l'un des marchés de la cote permanente dans les conditions de négociation et de cotation, habituellement pratiquées sur le marché.

Art. 42 - L'introduction par offre publique de vente est réalisée selon les modalités d'offre publique de vente précisées dans les articles 121, 122 et 125 de ce règlement général. L'offre publique de vente peut porter sur une quantité inférieure à 10 % du capital dans les cas d'introduction.

La Bourse peut exiger si elle le juge nécessaire, l'emploi d'une procédure d'offre publique de vente nominative. Dans ce cas, tout acquéreur ne peut émettre qu'un seul ordre d'achat déposé auprès d'un seul intermédiaire.

Art. 43 - Le Conseil de la Bourse peut exiger de la société et de l'intermédiaire en Bourse en charge de l'introduction un contrat visant à assurer la liquidité des titres et dont les conditions sont à agréer par la Bourse.

III.1.6 - Des conditions de séjour

Art. 44 - Les sociétés inscrites sur l'un des marchés de la cote permanente sont tenues de désigner en leur sein un service responsable des relations avec les actionnaires et d'en informer la Bourse.

Elles doivent assurer, par elles-mêmes, ou faire assurer par une ou plusieurs banques de la place ou tout autre intermédiaire financier sans frais pour les porteurs, le service financier de leurs titres.

Art. 45 - En plus du respect des obligations découlant des lois, règlements et instructions en matière

d'information des investisseurs et de protection de l'épargne, dont celles définies au Titre II du présent règlement général, les sociétés dont les valeurs sont inscrites à la cote permanente doivent répondre aux conditions suivantes :

- la satisfaction des conditions de capital minimum libéré;
- la réalisation et le maintien des conditions afférentes au nombre d'actionnaires et de diffusion auprès du public, selon les modalités et les délais déterminés par le conseil de la Bourse lors de l'admission ;
- la réalisation d'un taux de rotation adéquat et une régularité des transactions sur la valeur appréciées sur une année par le Conseil de la Bourse ;
- la réalisation de résultats financiers satisfaisants, et la distribution annuelle de dividendes sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Conseil de la Bourse.

Art. 46 - Lorsque les conditions de maintien d'une valeur au premier marché ne sont plus satisfaites, le Conseil de la Bourse peut décider son transfert sur le second marché, à moins que les conditions exigées pour l'inscription sur le second marché ne soient pas réalisées. Le conseil peut déterminer un délai pour leur réalisation à l'issue duquel cette admission est réexaminée par le conseil.

III.1.7 - De la radiation des valeurs

Art. 47 - Suite à la demande de la collectivité émettrice ou à l'initiative de la Bourse, et au vu d'un rapport établi par les services de la Bourse, le Conseil de la Bourse peut décider la radiation d'une valeur inscrite sur l'un des marchés de la cote permanente.

Art. 48 - La décision de radiation est prise par le Conseil de la Bourse au vu de la non-satisfaction des conditions de maintien de la valeur sur les marchés de la cote permanente, ou lorsqu'il estime que son maintien fait courir des risques majeurs aux investisseurs et au marché en général.

Art. 49 - La décision de radiation est notifiée à la collectivité émettrice et fait l'objet d'un avis publié au Bulletin Officiel de la Bourse précisant la date d'effet de la mesure.

Le Conseil de la Bourse peut, en cas de radiation déterminer des conditions permettant de préserver les intérêts des actionnaires.

Art. 50 - La radiation d'une valeur entraîne, sauf décision contraire du conseil de la Bourse, la radiation de tout autre titre ou droit qui lui est rattaché.

III. 1.8 - Dispositions diverses

Art. 51 - Les avantages fiscaux prévus par l'article 37 de la loi 89-49 du 8 mars 1989 relative au marché financier sont accordés pour les sociétés agricoles ou industrielles ou touristiques dont les titres de capital sont inscrits sur le premier ou second marché de la cote permanente, et qui ont au moins 20 % de leur capital diffusé auprès d'actionnaires ne possédant pas individuellement plus de 5 % de ce capital et / ou auprès d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Le bénéfice de ces avantages fiscaux s'applique à partir de l'exercice 1990 et au vu d'un séjour d'une année au moins précédant la date de dépôt de la déclaration fiscale.

Art. 52 - La Bourse délivre au titre de chaque année une attestation d'inscription à la cote permanente à faire valoir auprès de l'administration fiscale.

L'attestation n'est pas délivrée si la société fait l'objet d'une mesure de suspension.

Sous titre 2

Du fonctionnement des marchés de la cote permanente

III.2.1 - Des séances de cotation

Art. 53 - Les séances de cotation sont publiques. Elles se tiennent aux jours et heures fixés par la Bourse dans les conditions déterminées par le présent règlement général et sous l'autorité du Président de la Bourse.

Il est affecté un local spécialement aménagé à la cotation des valeurs.

Art. 54 - Le comité de cotation visé à l'article 34 de la loi n° 89-49 du 8 mars 1989 est composé de trois membres désignés parmi les adhérents à l'Association des Intermédiaires en Bourse, le personnel exerçant sous leur autorité, ou le personnel exerçant à ladite association. Le comité de cotation désigne un président parmi ses membres.

Un membre au moins de ce comité doit exercer ses fonctions de façon permanente pour une période qui ne peut pas être inférieure à 3 mois.

Le comité ne peut valablement siéger à une séance de cotation qu'en présence de deux membres au moins.

L'Association des Intermédiaires en Bourse désigne trois membres suppléants au comité de cotation.

Art. 55 - Le comité de cotation est chargé, sous l'autorité du Président de la Bourse, de :

- veiller à la discipline et à la police générale des séances;
- veiller à la bonne marche des négociations entre intermédiaires sur le parquet de négociation dans les conditions fixées par les lois, règlements, décisions générales et usages consacrés ;
- arbitrer, dans les limites de ses compétences, les litiges survenus en cours des séances ;
- constater les cours enregistrés ;
- dresser un procès-verbal des séances à l'attention du Président de la Bourse.

Art. 56 - Le Président de la Bourse désigne, parmi le personnel placé sous son autorité, un commissaire à la cotation chargé de :

- superviser le déroulement de la cotation ;
- s'opposer aux décisions non conformes à la réglementation;
- et de façon générale, représenter le Président de la Bourse, sur le parquet des négociations.

III.2.2 - Des négociations

Art. 57 - Les transactions interviennent exclusivement au comptant. L'acheteur est redevable des fonds et le vendeur redevable des titres dès l'exécution de l'ordre.

Art. 58 - La cotation des valeurs négociables sur les marchés de la cote permanente est assurée par confrontation écrite selon le système des cours multiples, par inscription

sur des panneaux réservés à chaque valeur des ordres d'achat et de vente par les intermédiaires en bourse.

Par décisions générales, le Conseil de la Bourse fixe les modalités et règles de déroulement des opérations sur le parquet des négociations.

Il détermine également les conditions et modalités dans lesquelles les ordres spéciaux et les applications sont exécutés.

Art. 59 - Pour les marchés de la cote permanente, le Conseil de la Bourse détermine par décisions générales les méthodes de fixation des cours de base ainsi que la règle des écarts, les quotités et les échelons de cotation.

Art. 60 - Les échanges donnent lieu en séance de cotation à l'établissement de contrats de négociation qui sont signés par les intermédiaires acheteurs et vendeurs.

Les contrats sont visés par le Président du Comité de Cotation.

Art. 61 - Le Comité de Cotation peut annuler un cours coté ou une transaction réalisée pendant les séances de bourse pour fausse manipulation ou erreurs matérielles.

Le commissaire à la cotation peut intervenir auprès du Comité de Cotation pour faire annuler un cours ou une transaction pour les motifs ci-dessus visés. En cas de différend, le Président de la Bourse est saisi et prend les mesures qui s'imposent.

Art. 62 - Le Président de la Bourse peut suspendre la cotation d'une ou plusieurs valeurs ou même la séance de cotation pour une durée déterminée, lorsque la sécurité et le bon fonctionnement du marché l'exigent.

Lorsque la durée de la suspension dépasse une semaine, le Conseil de la Bourse doit en être informé et convoqué pour s'y prononcer.

III.2.3 - Des ordres de bourse

Art. 63 - Un ordre de bourse est une instruction donnée par un client à un Intermédiaire en Bourse et devant être portée sur l'un des marchés de la Bourse.

Tout ordre de bourse comporte l'indication du sens de l'opération -achat, vente-, la désignation de la valeur sur laquelle porte la négociation, le nombre de titres à négocier, le cours, la validité et d'une manière générale toutes précisions nécessaires à sa bonne exécution.

Art. 64 - Les ordres de bourse sont transmis à l'intermédiaire par tout moyen à la convenance des donneurs d'ordre. Dans tous les cas, les ordres transmis doivent faire l'objet d'une confirmation écrite, et comporter une indication du jour et l'heure de leur réception.

Les formulaires et imprimés servant à la matérialisation des ordres doivent être agréés par les services de la Bourse.

Art. 65 - Il appartient au donneur d'ordre de fixer la durée de la validité de son ordre, toutefois cette durée ne peut excéder un mois.

Le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution.

A défaut d'exécution au terme convenu, l'ordre à durée déterminée devient caduc.

Les ordres non assortis d'une indication de délai sont réputés ordres "au jour". Leur validité expire automatiquement à la fin de la séance du jour qui suit la réception de l'ordre.

Art. 66 - La validité d'un ordre expire automatiquement avec le détachement d'un droit de souscription ou d'attribution et, d'une façon générale, de tout avantage particulier sur la valeur considérée.

Le montant de dividende, amortissement ou intérêt est déduit du "cours limité" fixé par le donneur d'ordre, sauf instruction contraire de sa part, le jour de détachement du coupon y afférent.

Art. 67 - Tous les ordres sont produits sur les marchés de la Bourse sans délai et sans compensation préalable. Les ordres produits auprès du marché ne sont valables que pour la séance du jour.

Art. 68 - Les ordres sont libellés "au mieux", à un "cours limité" ou cours "à soigner".

Art. 69 - L'ordre "au mieux" n'est assorti d'aucune indication de cours ; il est exécuté en priorité au mieux des possibilités du marché.

L'ordre à un "cours limité" est celui par lequel l'acheteur fixe le prix maximum qu'il est disposé à payer et le vendeur le prix minimum auquel il accepte de céder ses titres. Il est exécuté dès que la limite est atteinte, si le marché le permet.

Les ordres de bourse assortis de la mention "à soigner" sont exécutés à la diligence de l'intermédiaire en bourse qui doit s'efforcer de défendre au mieux l'intérêt de son client, le cas échéant après consultation.

III.2.4 - Du règlement et de la livraison des titres

Art. 70 - Sur les marchés de la Bourse, l'intermédiaire acheteur est redevable des capitaux et l'intermédiaire vendeur redevable des titres dès la réalisation du contrat de négociation entre eux pendant les séances de cotation.

Le règlement et la livraison doivent avoir lieu au plus tard lors de la deuxième séance de compensation suivant le jour de négociation.

Art. 71 - La réalisation de la livraison des titres et le règlement des capitaux afférents aux valeurs négociées sur les marchés de la Bourse sont exécutés ou constatés, sur justificatif, en séance de compensation.

Art. 72 - Les séances de compensation sont organisées et dirigées par le Comité de Cotation. Elles ont lieu régulièrement aux jours et heures fixés par l'Association des Intermédiaires en Bourse et agréés par le Président de la Bourse.

La Bourse met à la disposition du Comité de Cotation un local pour les séances de compensation.

Art. 73 - Les séances de compensation ne peuvent se tenir valablement qu'en présence d'au moins deux membres du Comité de Cotation. En cas de défaillance, le Président de la Bourse peut désigner des membres parmi les suppléants.

Art. 74 - Le commissaire à la cotation assiste aux séances de compensation. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui est signé par tous les membres présents et adressé au Président de la Bourse.

Art. 75 - La Bourse délivre des attestations de transactions aux intermédiaires en bourse en autant d'exemplaires qu'il y a d'intervenants.

Les attestations sont numérotées et datées.

L'intermédiaire en bourse est tenu d'inscrire sur ses états et registres dans un délai de 24 heures le numéro et la date de chaque attestation correspondant à un ordre exécuté.

Art. 76 - En cas de défaut de paiement de la part de l'intermédiaire acheteur, dans les délais prévus, l'intermédiaire vendeur sera autorisé à procéder à la revente des titres même livrés entre les mains de l'intermédiaire acheteur, sur le marché à partir de la première séance de bourse qui suit la séance de compensation de constat de non-paiement.

En cas de défaut de livraison des titres par l'intermédiaire vendeur dans les délais prévus, l'intermédiaire acheteur sera autorisé à procéder au rachat de titres sur le marché à partir de la première séance de bourse qui suit la séance de compensation de constat de non-livraison.

Art. 77 - Des fiches de rachat ou de revente sont établies par l'intermédiaire n'ayant pas reçu les titres ou les fonds au vu de l'article 76 ci-dessus, et sont remis en séance de compensation à l'intermédiaire défaillant.

La revente et le rachat se font aux risques et frais de l'intermédiaire défaillant qui supporte les pertes et charges afférentes à l'opération.

Les gains éventuels sont versés à la Bourse.

Art. 78 - Si dans un délai d'un mois à partir de la date de son engagement la procédure de rachat ou de revente de titres, reste partiellement ou totalement sans effet, ou si l'intermédiaire défaillant ne s'acquitte pas des autres obligations qui en découlent, le Président de la Bourse pourra recourir aux garanties et initier les sanctions disciplinaires prévues par l'Arrêté du Ministre du Plan et des Finances portant Statut des Intermédiaires en Bourse.

III.2.5 - De l'intervention des intermédiaires pour leur propre compte et de la régularisation du marché

Art. 79 - Les intermédiaires en bourse agréés par le Conseil de la Bourse dans le cadre de leur statut, à intervenir sur le marché pour leur propre compte en vue de réguler le marché, assurer la continuité des cotations et la liquidité d'une valeur donnée, peuvent le faire par des opérations de développement du marché ou d'anticipation de clients.

L'intermédiaire en bourse déclare à la Bourse son intention de principe d'intervenir sur une valeur donnée.

En tout état de cause, un intermédiaire ne peut détenir plus de 15 % des titres du capital d'une même société dans le cadre de ces opérations de régulation.

Le Conseil de la Bourse au vu du contrôle exercé sur ces activités peut exiger le dénouement des opérations de régulation dans un délai à déterminer par décision générale.

Lorsque le Président de la Bourse constate que les opérations réalisées ne sont pas de nature à assurer l'objectif pour lequel elles ont été autorisées, il peut en saisir le Conseil en vue de réduire ou mettre fin à l'autorisation accordée à l'intermédiaire.

Art. 80 - L'intermédiaire en bourse peut agir dans le cadre d'un contrat de liquidité réalisé entre la société émettrice, un ou plusieurs de ses actionnaires, son ou ses intermédiaires financiers.

Art. 81 - L'achat et la vente par une société inscrite sur la cote permanente de ses titres en vue de régulariser le marché dans le cadre de l'article 36 de la loi 89-49, doivent se faire

par le biais de l'intermédiaire agréé par la Bourse pour agir sur cette valeur.

Art. 82 - L'assemblée générale des actionnaires qui autorise l'achat des titres en fixe les modalités. Cependant la société ne peut détenir des titres de son capital suite à une décision de l'assemblée générale pour une période supérieure à une année. Par ailleurs elle ne peut détenir plus de 5 % de son capital de manière continue pour une période supérieure à trois mois.

Art. 83 - Les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux afférents aux titres de capital achetés par une société inscrite sur la cote permanente sont suspendus pendant la durée de détention par la société.

Sous - titre 3

De la cote occasionnelle

III.3.1 - Dispositions générales

Art. 84 - Les valeurs mobilières non admises à la cote permanente sont négociées sur la cote occasionnelle qui comporte :

- 1 - un marché occasionnel ;
- 2 - un compartiment de transactions sur dossier.

III .3.2 - Du marché occasionnel

Art. 85 - Le marché occasionnel de la cote occasionnelle est ouvert :

- aux valeurs des sociétés faisant appel public à l'épargne que la Bourse désigne à la négociation sur ce marché ;
- des titres de toute autre société anonyme à la demande de l'une des parties à la transaction.

Peuvent également être négociés sur ce marché les titres de toute société anonyme lorsqu'il s'agit d'opération de restructuration d'entreprises publiques, ou toute autre opération exigeant une transaction dans des conditions de marché.

Art. 86 - L'affichage d'une valeur sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle est fait par l'intermédiaire en bourse vendeur ou acheteur.

La Bourse peut exiger de l'intermédiaire vendeur de fournir tous documents et informations à caractère juridique, financier, comptable et économique relatifs à la société concernée.

Art. 87 - L'intermédiaire vendeur est tenu de préciser avant négociation toutes limitations éventuelles statutaires, légales ou réglementaires sur la cession des titres offerts.

Art. 88 - La Bourse peut exiger un délai d'au moins deux séances de bourse entre la date de l'affichage et la réalisation effective de la transaction.

Art. 89 - Les séances de cotation pour le marché occasionnel sont organisées dans les mêmes conditions que celles des marchés de la cote permanente précisées aux articles 53, 54, 55 et 56 du présent règlement général.

Art. 90 - La cotation des valeurs sur le marché occasionnel se fait normalement à la criée par une confrontation orale et publique des ordres d'achat et de vente transmis par la clientèle.

Toutefois, le Président de la Bourse peut autoriser pour certaines valeurs la cotation par la méthode sur panneaux comme il est précisé pour la cote permanente.

Art. 91 - Les conditions de négociation, d'annulation de transaction, de suspension, de cotation, de modes de négociation, d'établissement, de libellé, de validité et transmission des ordres de bourse, de règlement et livraison de titres, définies aux articles 57 et 59 à 78 de ce règlement général sont applicables aux opérations effectuées sur le marché occasionnel.

III. 3.3 - Des transactions sur dossier

Art. 92 - Les transactions de valeurs mobilières qui ne font pas l'objet de négociation au marché occasionnel et celles intéressant les cas prévus par l'article 93 ci-dessous sont présentées à la Bourse en vue de réalisation sur dossier.

Art. 93 - Les transactions sur des valeurs admises à la cote permanente ou normalement négociées sur le marché occasionnel peuvent se faire sur dossier lorsque :

1 - la transaction concerne un portefeuille transféré par une opération de fusion, absorption ou scission des sociétés;

2 - la transaction consiste en la restructuration financière entre sociétés mères et filiales ;

3 - la transaction porte sur des actions de garantie de gestion d'administrateurs;

4 - la transaction est relative à une cession de gré à gré à titre gratuit ou onéreux entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré ou entre époux ;

5 - une rétrocession d'action en portage ;

6 - lorsque la transaction concerne toutes autres opérations agréées par le Conseil de la Bourse.

Art. 94 - Les demandes de transaction sur dossier sont introduites par l'intermédiaire en bourse qui représente le vendeur.

La Bourse peut exiger la présentation de tous documents ou justificatifs à l'appui de la demande permettant d'apprécier la transaction et le prix proposé. Elle peut exiger en outre les documents juridiques comptables et financiers de l'entreprise.

Art. 95 - L'intermédiaire en bourse est tenu d'avoir des ordres de bourse écrits, datés et signés comportant désignation du sens de l'opération, la valeur sur laquelle porte la transaction, le nombre de titres à céder et d'une manière générale toutes précisions nécessaires à sa bonne exécution.

L'ordre de bourse doit comporter la mention "pour transaction sur dossier".

Art. 96 - Si la Bourse accorde une suite favorable au dossier présenté elle délivre une attestation de transaction sur dossier portant cette mention.

Art. 97 - Les livraisons de titres, dans le cadre du compartiment de transaction sur dossier, peuvent avoir lieu en dehors des procédures de règlement et livraison en chambre de compensation.

TITRE IV

DES TRANSACTIONS SPECIALES

IV .1 - Des offres publiques d'achat et d'échange

Art. 98 - Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital de sociétés faisant appel public à l'épargne peuvent être lancées :

- soit à l'initiative de leur initiateur quel que soit le nombre de titres sur lequel elles portent ;

- soit obligatoirement lorsque l'acquisition porte sur 15% du capital au moins en l'espace de deux mois au plus et que cette acquisition confère à son initiateur une position dominante relative supérieure au tiers du capital ou la renforce.

Art. 99 Tout projet d'offre publique d'achat ou d'échange fait l'objet d'une déclaration présentée à la Bourse par un intermédiaire en bourse pour le compte de la personne qui prend l'initiative de l'opération.

Art. 100 - La déclaration visée à l'article précédent consiste en le dépôt à la Bourse d'un dossier qui comporte notamment:

- une demande précisant l'identité de l'initiateur et de la société visée ;

- l'objectif poursuivi ;

- l'indication du nombre minimum de titres demandés ou offerts par l'initiateur pour que l'offre comporte une suite positive ;

- la faculté s'il y a lieu que se réserve l'initiateur d'acquérir une quantité de titres supérieure à la quantité minimale demandée ;

- le prix ou la parité d'échange ainsi que les modalités de paiement ou d'échange proposées ;

- les garanties présentées par l'initiateur et éventuellement par les établissements présentateurs.

La Bourse pourra exiger tout document ou renseignement complémentaire.

Art. 101 - Dès lors que le dossier est complet, la Bourse se prononce sur la recevabilité de l'offre dans un délai de 5 jours. Elle notifie sa décision à l'intermédiaire en bourse intéressé et la fait connaître par un avis publié au bulletin de la bourse.

La cotation des titres de la société visée est suspendue à partir de la date de publication de l'avis ou de la décision de recevabilité.

Art. 102 - En cas de réponse favorable l'initiateur de l'offre publie une note d'information visée préalablement par la Bourse et portant sur :

- son identité ;

- les caractéristiques de son activité ;

- les intentions pour les douze mois à venir ;

- le nombre de titres concernés par l'offre ;

- le nombre de titres qu'il détient déjà dans la société visée ;

- les accords existants entre lui et la société visée ;

- les prix offerts ou les parités d'échange proposés ;

- la date limite de réception des ordres.

Art. 103 - La Bourse adresse à la société visée une copie de la note d'information préalablement à son visa au profit de l'initiateur.

Art. 104 - La société visée doit dans un délai maximum de 10 jours de sa notification faire viser par la Bourse et publier une note d'information en réponse à celle publiée par l'initiateur, où elle doit faire connaître :

- les caractéristiques financières, techniques et économiques de la société ;

- la répartition de son actionnariat ;
- l'existence éventuelle d'accords avec des tiers ;
- l'avis motivé du conseil d'administration sur l'offre.

Art. 105 - Le délai prévu entre le jour de la publication de la note d'information de l'initiateur et la date limite de réception par les intermédiaires des ordres de vente en réponse à l'offre ne saurait être inférieure à un mois.

Art. 106 - Les actionnaires qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre transmettent leurs ordres aux intermédiaires en bourse. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment, sauf pendant les dix derniers jours de l'offre.

Art. 107 - Les Intermédiaires en Bourse déclarent à la Bourse, au plus tard à la date limite fixée dans l'avis de la Bourse pour la centralisation, le nombre des titres offerts par leurs clients en réponse à l'offre publique.

Art. 108 - Le résultat de l'offre publique fait l'objet d'un avis de la Bourse publié au Bulletin Officiel. Cet avis fait connaître soit que l'offre est déclarée sans suite, soit que l'offre comporte une suite positive.

Dans le cas où l'offre est restée sans suite, le même avis précise la date à laquelle les titres sont restitués aux déposants.

Dans le cas où l'offre comporte une suite positive, l'avis de la Bourse précise :

- le nombre de titres acquis par l'initiateur ;
- le taux de réduction proportionnelle appliqué au nombre de titres présentés sous réserves des ajustements nécessaires ;
- la date à laquelle les titres non acquis en raison de la réduction des ordres, seront restitués aux déposants.

Art. 109 - L'initiateur a la faculté de modifier au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis initial les termes de son offre s'il relève de 5 % au moins le montant, exprimé en capitaux, de son offre.

Dans ce cas, les nouvelles conditions seront portées à la connaissance du public par avis publié au Bulletin Officiel.

Art. 110 - Les offres publiques concurrentes d'une offre déjà publiée au Bulletin Officiel peuvent être présentées à la Bourse si elles améliorent les conditions de prix ou d'échange, portent sur au moins le même nombre de titres que la première offre et sont déposées au moins dix jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des ordres de vente.

Elles peuvent être déclarées recevables par la Bourse à condition de satisfaire aux règles prévues par le présent règlement général. Elles donnent lieu à publication d'une note d'information dans les mêmes conditions que la première offre.

Art. 111 - Le lancement d'une offre publique concurrente rend nuls et non avenue les ordres de vente adressés aux intermédiaires en suite de la publication de l'offre antérieure.

L'initiateur d'une offre antérieure a la faculté de maintenir ses propositions initiales, d'y renoncer ou de présenter une surenchère dans les conditions prévues dans l'article 109. Un avis de la Bourse informe le public de la décision qu'il a prise.

Art. 112 - Les clauses statutaires de préemption et d'agrément sont réputées non écrites à l'égard d'acquéreurs de titres suite à des offres publiques d'achat ou d'échange.

IV.2 - Des offres publiques simplifiées

Art. 113 - La Bourse peut autoriser le recours à une procédure d'offre publique simplifiée lorsque l'initiateur de l'offre détient déjà au moins les deux tiers du capital de la société visée et qu'il s'engage à acquérir sans limitation les titres qui lui seraient présentés.

Art. 114 - Dans ce cas l'initiateur s'engage irrévocablement vis à vis de la Bourse à acquérir sur le marché ou à accepter, en échange des titres déjà émis ou à émettre, toute quantité de titres qui lui seraient proposés.

Art. 115 Les dispositions des articles 99, 101, 106, 107 et 108 ci-dessus sont applicables aux offres publiques simplifiées.

IV.3 - Des acquisition de blocs de contrôle

Art. 116 - Toute acquisition de bloc de titres de nature à conférer à son acheteur une position de contrôle supérieure à 50 % du capital d'une société faisant appel public à l'épargne quelque soit le nombre de titres et le pourcentage qu'il représente, est déclarée à la Bourse dans les mêmes conditions que pour les offres publiques d'achat ou d'échange.

Art. 117 - Au vu de la déclaration sus visée la Bourse détermine si l'acquéreur du bloc de contrôle doit :

- soit lancer une offre publique d'achat telle que prévue au présent règlement ;
- soit assurer une action de maintien de cours dans les termes fixés à l'article 118 ci-dessous.

Art. 118 - En cas d'acquisition de bloc de contrôle avec maintien de cours, la Bourse publie à l'attention du public un avis sur le Bulletin Officiel indiquant l'acquisition du bloc de contrôle, le cours auquel il a été négocié, les conditions et les délais de sortie accordés aux petits porteurs.

Dans ce cas la Bourse peut obliger l'acquéreur du bloc de contrôle à acheter en bourse toutes quantités de titres inférieurs à 5 % du capital de la société qui lui seraient présentées au cours auquel la cession du bloc a été réalisée et ce pendant au moins quinze séances de bourse.

IV.4 - Des offres publiques de vente

Art. 119 - Tout projet d'offre publique de vente de titres fait l'objet d'une demande présentée à la Bourse par l'intermédiaire chargé de cette vente.

L'offre publique de vente doit porter sur une quantité de titres représentant au moins 10 % du capital de la société concernée et la contre-valeur en capitaux de 500 000 dinars.

Art. 120 - Le dossier soumis à la Bourse précise :

- l'objectif poursuivi par l'initiateur ;
- le nombre et la spécification des titres mis en vente ;
- le cas échéant, le nombre minimum de titres qui doivent être effectivement vendus par l'initiateur pour que son offre comporte une suite positive ;
- le prix auquel l'initiateur offre de céder les titres ;
- les conditions de paiement de ce prix.

Art. 121 - La Bourse se prononce sur la recevabilité de l'offre.

Si elle déclare l'offre recevable, elle publie au Bulletin de la Bourse un avis précisant l'identité de l'initiateur, le

nombre de titres mis en vente et le prix auquel ils sont proposés, éventuellement la quantité minimale de titres qui doivent être cédés pour que l'offre comporte une suite positive, les conditions de transmission à la Bourse des ordres d'achat, ainsi que les modalités éventuelles de réduction qui pourraient leur être appliquées.

L'avis de la Bourse est publié au moins une semaine avant la date prévue pour la réalisation de l'offre publique et au moins deux semaines avant, si l'offre porte sur plus de 15 % du capital de la société. Il fait connaître également le calendrier d'ensemble de l'opération, et notamment les dates auxquelles interviendraient les livraisons de titres et les règlements de capitaux, si l'offre comportait une suite positive.

Art. 122 - Le jour fixé pour la réalisation de l'offre publique de vente, la Bourse centralise les ordres d'achat que lui transmettent les intermédiaires.

La Bourse arrête l'état des ordres retenus. Elle répartit les titres vendus entre l'ensemble des donneurs d'ordre, soit selon un pourcentage égal, soit en réservant un traitement préférentiel aux ordres portant sur les plus faibles quantités de titres.

Art. 123 - Le résultat de l'offre publique de vente fait l'objet d'un avis de résultat publié sur le Bulletin Officiel. Si l'offre est déclarée positive le cours coté est celui du prix d'offre. L'avis précise le cours coté, le nombre de titres négociés, les ordres retenus et la réduction éventuelle dont les ordres d'achat sont frappés.

Art. 124 - Après la publication de l'avis initial de la Bourse annonçant l'offre publique de vente et deux jours de bourse au moins avant la date fixée pour la réalisation de l'offre, l'initiateur a la faculté, après accord de la Bourse de modifier le prix de vente d'au moins 5 %. Avis en est publié au Bulletin Officiel qui précise également la nouvelle date fixée pour la réalisation de l'offre publique.

Art. 125 - Les dispositions des articles ci-dessus relatifs à la négociation des blocs de contrôle sont applicables à toute personne physique ou morale qui à la suite d'une offre publique de vente se trouverait acquérir le contrôle de la société émettrice des titres mis en vente.

IV.5 - Des sanctions

Art. 126 - L'inobservation des obligations de déclaration des seuils, des délais, des procédures et d'information prévues dans ce Titre, expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

TITRE V DES ADJUDICATIONS

Sous-titre 1 Des ventes judiciaires de valeurs mobilières saisies

Art. 127 - La vente de valeurs mobilières saisies conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale, en exécution de décisions judiciaires, est effectuée aux cours de séances spéciales qui se tiennent immédiatement après ou en marge des séances ordinaires de cotation, en présence des Intermédiaires en Bourse et de l'huissier notaire chargé de l'exécution de la saisie.

Art. 128 - L'huissier notaire poursuivant désigne un Intermédiaire en Bourse qu'il charge de la vente et lui fournit à cet effet :

1 - une copie de la décision judiciaire exécutoire ;

2 - les titres objet de la vente ;

3 - les documents juridiques et financiers relatifs à la société émettrice des titres à vendre.

La vente judiciaire est annoncée au Bulletin Officiel de la Bourse à la diligence de l'intermédiaire chargé de la vente au moins trois séances de bourse avant la séance d'exécution.

Art. 129 - La vente se fait aux enchères, au mieux offrant sauf opposition de la Bourse.

Art. 130 - La vente des titres saisis peut être exécutée en une ou plusieurs séances compte tenu des possibilités du marché.

Sous-titre 2 Des exécutions en bourse pour défaut de libération

Art. 131 - L'exécution en Bourse pour défaut de libération est l'opération par laquelle une société anonyme, après avoir accompli toutes les formalités légales, réglementaires et statutaires procède à la vente en bourse, même sur duplicata, et sans aucune autorisation de justice, des actions non entièrement libérées.

Art. 132 - La société qui requiert l'exécution en bourse doit justifier qu'il a été fait appel du capital dû ou d'une tranche du capital restant dû, de façon non équivoque et que l'actionnaire a fait défaut à cet appel.

Art. 133 - L'appel du capital restant dû peut être porté à la connaissance des actionnaires par voie de presse ou tout autre moyen.

Art. 134 - L'actionnaire ne peut être mis en défaut qu'après une lettre de mise en demeure restée sans effet.

Art. 135 - L'exécution en Bourse des actions pour défaut de libération a lieu au cours d'une séance spéciale qui se tient en marge ou aussitôt après la séance ordinaire de cotation.

Elle est annoncée au Bulletin Officiel de la Bourse au moins une semaine à l'avance, à la diligence de l'Intermédiaire en Bourse chargé de l'exécution.

La vente des actions en défaut de libération se fait à la criée au mieux offrant, aux risques et périls de l'actionnaire défaillant.

Art. 136 - Les clauses restrictives des statuts telles que les clauses d'agrément et de préemption sont réputées non écrites en cas d'exécution en Bourse pour défaut de libération.

TITRE VI DE LA PROCEDURE D'AGREMENT ET DU REGIME DISCIPLINAIRE DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE

VI.1 - De la procédure d'agrément

Art. 137 - Les demandes d'agrément sont adressées à la bourse accompagnées des documents ci-après exigés pour chaque catégorie.

Pour les personnes physiques :

- une fiche de renseignements délivrée par la Bourse dûment remplie.

- une copie de la carte d'identité nationale ;
- une copie du bulletin n°3 et un curriculum vitae ;
- un certificat de non faillite ;
- une copie des diplômes requis ;
- les attestations d'ancienneté chez les intermédiaires en bourse ou organismes traitant du commerce et la gestion de valeurs mobilières ;

- tous autres documents permettant d'apprécier la demande, dont ceux relatifs au délégué général et les résultats du test de qualification ;

Pour les sociétés :

- une fiche de renseignements délivrée par la Bourse dûment remplie ;

- une copie des statuts ;

- une copie du bulletin n°3 des dirigeants et leur curriculum vitae ;

- les attestations de diplômes, d'ancienneté du délégué général et son curriculum vitae ;

- tous autres documents permettant d'apprécier la demande.

Pour les banques :

- une fiche de renseignements délivrée par la Bourse dûment remplie ;

- une copie des statuts de la banque ;

- une déclaration attestant l'existence d'une unité au sein de la banque affectée aux opérations d'intermédiation en bourse accompagnée d'un rapport détaillé sur les moyens humains et techniques de cette unité ;

- les attestations nécessaires relatives au délégué général et son curriculum vitae.

Art. 138 - A la réception de la demande d'agrément et des pièces l'accompagnant, le dossier est instruit par les services de la bourse dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables du jour du dépôt de la demande. L'avis de l'Association des Intermédiaires en Bourse est requis au cours de ce même délai.

La bourse peut exiger des intéressés tout renseignement complémentaire pour l'instruction du dossier. Dans ce cas, le délai commence à courir à partir de la communication du renseignement demandé.

Le dossier, les conclusions de l'étude et l'avis de l'Association des Intermédiaires en Bourse sont soumis à la délibération du conseil de la bourse qui doit statuer dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir du jour du dépôt de la demande, ou le cas échéant de la communication du renseignement complémentaire exigé par la bourse.

Art. 139 - Dans le cas où le Conseil de la Bourse se prononce favorablement sur la demande d'agrément, il est transmis à l'intéressé un accord de principe.

Art. 140 - Suite à l'accord de principe, la demande d'agrément est complétée en vue de fournir :

- les garanties exigées ;

- un engagement de respecter la déontologie, les règles disciplinaires et prudentielles ;

- une attestation d'adhésion à l'Association des Intermédiaires en Bourse, ou un engagement d'y adhérer ;

- une liste prévisionnelle du personnel à employer et une indication des qualifications ;

- un rapport descriptif des locaux réservés à l'activité d'intermédiaire en bourse, et le cas échéant les attestations de propriété ou de location de ces locaux ;

- et pour les personnes physiques un engagement sur l'honneur de s'adonner principalement à l'activité de commerce et de gestion de valeurs mobilières.

Art. 141 - La Bourse instruit le dossier et s'assure des garanties fournies et de la fonctionnalité des locaux et moyens affectés à la sécurité de la clientèle.

Le Conseil de la Bourse, ou son Président par délégation du Conseil, se prononce, dans un délai d'un mois de la réception de la demande complète et dans le cas favorable, il est transmis un accord définitif à l'intéressé fixant la date et les conditions de début d'exercice des activités.

VI.2 - Du régime disciplinaire des Intermédiaires en Bourse

Art. 142 - Le conseil de la Bourse statuant en conseil de discipline est saisi par son Président, par le tiers de ses membres au moins ou par l'Association des Intermédiaires en Bourse.

Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins trois quarts de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint suite à une première convocation, le Conseil peut délibérer au cours d'une deuxième réunion indépendamment du nombre des membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité de deux tiers des membres présents plus une voix.

Le conseil de la Bourse statuant en conseil de discipline peut tenir autant de séances qu'il y a de besoin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à instruire.

Art. 143 - Le conseil de la bourse peut désigner en vue d'instruire l'affaire dont il a à connaître une commission composée de 3 membres.

Art. 144 - Le Conseil de la Bourse donne à la commission d'enquête tout pouvoir d'investigation lui permettant en particulier de se faire remettre tous documents quelqu'en soit le support et d'en obtenir copie sans qu'il puisse lui être opposé l'exception du secret professionnel.

La commission d'enquête consigne l'évolution de ses travaux dans des procès-verbaux et établit au terme de sa mission un rapport final à l'intention du conseil.

Art. 145 - L'intermédiaire mis en cause ou son représentant légal est convoqué au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 5 jours avant la date de la tenue du conseil.

La lettre de convocation doit comporter la date, l'heure et le lieu où le conseil sera tenu ainsi que le grief qui lui est reproché.

Art. 146 - Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux confidentiels.

Les décisions du conseil doivent être écrites et comporter un exposé des faits reprochés à l'intermédiaire, ses moyens de défense, la procédure qui lui a été appliquée, les motifs et le déclaratif de la décision.

Art. 147 - Les décisions d'avertissement et de blâme sont notifiées à l'intéressé.

Les décisions d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités ainsi que le retrait de l'agrément sont notifiées à l'intéressé et portées à la

connaissance du public par publication d'extrait au journal officiel.

TITRE VII
DISPOSITIONS GENERALES
ET TRANSITOIRES

Art. 148 - Les dispositions de ce règlement général sont applicables dès leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. La non-observation des obligations y découlant par les parties concernées les expose aux sanctions prévues par les lois et règlements.

Art. 149 - Les décisions d'admission de sociétés à la cote permanente en vigueur à la date de publication de ce règlement prennent fin au plus tard le 30 avril 1990. La réadmission à l'un des marchés de la cote permanente des sociétés concernées est soumise aux règles et procédures d'admission prévues par ce règlement.

Art. 150 - Le Président de la Bourse est habilité à accorder à titre transitoire des dérogations ou différer l'application de certaines procédures prévues dans ce règlement dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre 1990.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.